ÍNDICE:

Pág. Contenido

1……Índice

3……Presentación de la materia

6……Introducción a la defensa policial

6……Aspectos que intervienen en el abordaje integral de la defensa policial

7……Características de la Defensa Policial

8……Marco legal de la asignatura

9……Niveles del uso de la fuerza publica

12……Principios básicos de seguridad en el ejercicio del rol de agente de policía

13……Consecuencias del uso desproporcionado de la fuerza

14……Triangulación básica policial

15……..Técnicas de intervención

18……Concepto triangulación en la posición de conflicto

19……Distancias zonas al momento de intervención

20……Cacheo

24……Esposamiento

28……Reducción, Inmovilización y Traslado

29……Mapa de Lesiones

32……Punto de presión

37……Pentágono de seguridad personal

38……10 errores fatales que han matado a policías expertos

39……La Preparación mental del policía en las intervenciones policiales

50……Técnicas de bloqueos, diferentes tipos.

51……Técnicas de caídas.

56…….Técnicas de palancas.

60…….Anexo

61…….Orden del Día Sobre Resolución N° 11.267

62…….Resolución N° 11.267

74…….Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley

MATERIA: DEFENSA OPERATIVA POLICIAL I

CURSOS:

FUNAMENTACION:

La importancia radica en la necesidad de capacitar al nuevo aspirante en un método básico y propio de la institución, que comprenda un conjunto de conceptos teóricos que den contenido a la presente materia, en lo que respecta a su aplicación operativa de tácticas de intervención verbal y no verbal que posibiliten a la función policial contar con otras alternativas al uso de la fuerza, a fin de poder persuadir al sospechoso de resistirse a la autoridad, y poder lograr el objetivo del cumplimiento de su deber: realizar el procedimiento de detención en forma práctica, con el mínimo de esfuerzo físico y violencia empleada.

Es de destacar que la Defensa Policial, no tiene nada que ver con una forma de Arte marcial o deporte de combate, en lo que respecta a los contenidos pedagógicos, aunque se nutre de los contenidos de algunas artes marciales, pero diferenciándose de ellas.

Las técnicas utilizadas a nivel policial siempre deben ajustarse al derecho, es decir al concepto de fuerza continua y fuerza proporcional dentro de la legislación vigente en cada país, así podrá lograr mayor profesionalidad y eficacia en el cumplimiento de su deber. No debemos olvidar que las Artes Marciales surgieron de la necesidad de defensa en los campos de batalla, donde la finalidad era eliminar al oponente, infringiéndole el mayor daño físico para dejarlo fuera de combate.

En la Defensa Policial siempre se actúa acorde a la magnitud del ataque, agresión o resistencia del sospechoso, respondiendo al funcionario policial con técnicas eficaces contundentes y resolutivas, pero no lesivas o que provoquen daño grave al sujeto detenido.

La Defensa Policial, no es ni debe ser una pelea callejera, aunque a veces pueda parecerlo el funcionario debe evitar por todos los medios llegar a esa instancia, y su obligación por su función pública, es poder controlar la situación en el menor tiempo posible, con aplomo y determinación lográndose esto mediante el entrenamiento. Pues el **objetivo del funcionario policial de hacer cumplir la ley no es un propósito de lucha**, sino por el contrario, ejercer una acción de defensa propia o de toma de iniciativa, para poder neutralizar y reducir a un sospechoso en el menor tiempo posible, y poder conducirlo detenido, sin daño alguno para poder ponerlo a disposición de la justicia.

OBJETIVO:

Que el Aspirante Agente de Policial logre obtener conocimientos teóricos y prácticos sobre lo que es la Defensa Policial, y que cada hacer del mismo está predispuesto o contemplado en una ley o normativa que acorde a la magnitud del ataque, agresión o resistencia del sospechoso, respondiendo al funcionario policial con técnicas eficaces contundentes y resolutivas, pero no lesivas o que provoquen daño grave al sujeto detenido. Pudiendo asimilar técnicas simples y eficaces.

DOCENTES:

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

- Clases Teórico - Práctico.
- Individuales y Grupales

RECURSOS DIDACTICOS:

- Cartilla
- Pizarrón
- Leyes Decretos y Resoluciones que utiliza normalmente el Efectivo Policial
- Esposas

BIBLIOGRAFÍA:

- Manual de Defensa Personal Año 1998. República Argentina – Ministerio del Interior Policía Federal
- Introducción a la defensa Policial. Profesor Ademir Domínguez Brasero.
- Sendero del Guerrero Tonfa Operativa Policial Avanzado.
- Autodefensa militar y Policial I y II. Jorge Doglioli.
- Apuntes y recopilación de Material de Defensa Policial,
- Manual Básico de procedimientos defensa personal policial parte 1 y 2
- https://es.wikipedia.org

- Cartilla De.P.O.P.
- Resolución 11.267/11 JP
- La legítima defensa y el funcionario policial: ¿uso necesario o proporcional de la fuerza? - Pablo D. Colmegna* y Juan Nascimbene
- Fuerza policial principios y procedimientos – Alejandro Fotecilla Pinto
- Código de Conducta de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley
- Protocolo de Intervención Policial – Policía de Salta
- Elementos de la defensa Policial - *Dr. Eloy Izquierdo Rodríguez. 5º dan de karate estilo Shotokai*
- Defensa Policial*. Colección de manuales para la formación de formadores.*

INSTRUMENTOS DE EVALUACION: La Evaluación ha de plantearse como un proceso continuo e integrado a lo largo del desarrollo de las clases. El Docente valorara tanto el rendimiento académico de los alumnos como la eficacia del proceso de enseñanza y su propia práctica como futuros agentes de la Policía y miembros activos de la Sociedad.

Los alumnos participarán de este proceso mediante actividades de auto evaluación podrán aprender a apreciar sus logros y sus dificultades encontrando caminos para superarlas.

Criterio principal de la evaluación

* **VERBALIZACIÓN**: El Aspirantes tendrá que dar las ordenes de mando con respecto a la actitud que tome la persona, con firmeza en cada paso que se realice desde que toma contacto con la persona hasta que la traslada del lugar
* **TECNICAS y LEVANTAMIENTO:** El Aspirante deberá saber ocupar de formas efectivas las técnicas de reducción como la correcta aplicación de levantamiento de una persona esposada para evitar daño a la misma.
* **ESPOSAMIENTO:** El Aspirante deberá realizar el correcto esposamiento con la contante práctica que se realice conjuntamente con las técnicas.
* **CACHEO**: El Aspirantes no deberá olvidar en el previo momento y el correcto cacheo para seguridad suya y de terceros.
* **TRASLADO:** Es para trasladar a los sospechosos que mantengan una resistencia pasiva, se observara la técnica correcta de traslado teniendo un correcto control de la persona.

INTRODUCCIÓN A LA DEFENSA OPERATIVA POLICIAL.

Podríamos definir entonces a la Defensa Operativa Policial como:

Aplicación racional, gradual y proporcional, de los diferentes niveles del uso de la fuerza dentro de un marco legal, para prevenir o modificar una acción o acto delictivo procurando siempre preservar sin poner en riesgo, la integridad física propia y la de terceros.

ASPECTOS QUE INTERVIENEN EN EL ABORDAJE INTEGRAL DE LA DEFENSA OPERATIVA POLICIAL

La Defensa Operativa Policial tiene sus propios fundamentos. Incorpora conceptos y estrategias de comunicación y de gestión del conflicto. Esta práctica se encuentra regulada por un marco legal. Es desarrollada con un método propio que utiliza la secuenciación de técnicas simples, sencillas y efectivas, y su ejecución forma parte de la reacción natural del cuerpo humano bajo condiciones de estrés. Teniendo en cuenta la posibilidad del error, es decir, que se pueda fracasar al utilizar una técnica determinada, cada procedimiento no se basa sólo en la técnica sino también en lograr el objetivo deseado. El procedimiento es propio y uniforme, caracterizando a la actividad que desarrolla el personal policial.

CARACTERÍSTICA DE LA DEFENSA OPERATIVA POLICIAL

1. No es un arte marcial en particular, aunque comprende un bagaje de técnicas a las artes marciales tradicionales en general.
2. Tiene fundamentos propios
3. Incorpora conceptos y tácticas de interacción, ajenas a las artes marciales y disciplinas de combate.
4. Comprende técnicas legales.
5. Método de encadenamiento de técnicas simples.
6. Son técnicas efectivas.
7. Son técnicas eficaces.
8. Son técnicas simples.
9. Demandan poco esfuerzo físico.
10. Método propio y uniforme que caracteriza al personal de la institución de seguridad.

DEFINICION DE FUERZA PÚBLICA

Facultad (Potestad) con que cuenta el estado como ente público, de la cual se vale hacer cumplir sus determinaciones, conforme al marco legal vigente, aun contra la voluntad del ciudadano.

Fuerza Publica = Facultad del estado

Facultad del Estado = Delegación de la misma a la Policía

MARCO LEGAL DE LA ASIGNATURA

El marco legar de la presente asignatura es la legislación vigente nacional y provincial, y en particular el **articulo 34 C.P. inciso 4º** (que dice que el obrare en cumplimiento de un deber…., autoridad o cargo), y los **incisos 6º y 7º** (que se refiere a: "defensa propia "y a "Defensa propia a terceros" respectivamente). Y dentro de los requisitos establecidos en el **inciso 6º del artículo 34 C.P.**, especialmente al segundo requisito, que refiere a "la necesidad racional del medio empelado para impedir o repeler una agresión".

Como en el Articulo **N° 8 de la Resolución N° 11.267/11 JP (ver anexo)**

PRINCIPIOS BÁSICOS DEL USO DE LA FUERZA PUBLICA

1.	**LEGAL**	Apegado a las normas
2.	**RACIONAL**	**a.** Se valora el objetivo que se persigue, se analiza la situación, y la capacidad del sujeto y del policía. **b.** Que el uso sea estrictamente necesario para cumplir con la función **c.** Cuando se haga uso diferenciado de la fuerza (niveles) **d.** Usar medios no violentos, en la medida de lo posible, antes que las armas. **e.** Es racional, cuando el uso de la fuerza o armas son utilizadas cuando se agotaron y no resultaron todas las instancias previas.
3.	**CONGRUENTE**	Que exista relación y equilibrio entre el uso de la fuerza y detrimento que se cause a la persona.
4.	**OPORTUNA**	En el momento o actual- para evitar o neutralizar daño o peligro inminente o actual…..
5.	**PROPORCIONAL**	Que se adecua y corresponda a la acción que se enfrenta o intenta repeler.

OPCIONES DEL USO DE LA FUERZA.

La cantidad de fuerza usada se basa en la cantidad de resistencia que ofrezca el sospechoso basado en el Uso de la fuerza Pública **Resolución 11.267/11 JP (ver Anexo) en su Artículo N° 10**:

NIVELES DEL USO DE LA FUERZA PUBLICA		
NIVELES	**ACCIONES DEL SUJETO QUE RESISTE**	**TECNICA DEL CONTROL DEL POLICIA**
NIVEL 01	**RESISTENCIA PSICOLOGICA O PASIVA** (no obedece las instrucciones verbales)	ADVERTENCIAS VERBALES **DISUACION** (Presencia, prestancia, actitud policial, instrucciones verbales. "*Ej.: **Señor por favor** puede retirarse, está entorpeciendo la libre circulación*"

	RESISTENCIA DEFENSIVA (no arremete pero evita ser controlado)	**PERSUACION** (Actitud, y voz enérgica, ordena) **"***Ej.*: ***Señor retírese***
NIVEL 02	**RESISTENCIA AGRESIVA** (intención de agresión física)	REDUCCIÓN FÍSICA DE MOVIMIENTOS Técnicas Defensa Policial, R.I.T.
NIVEL 03	**RESISTENCIA AGRESIVA** (intención de agresión física o elemento)	**UTILIZACIÓN DE ARMAS INCAPACITANTES NO LETALES.** TÉCNICAS CON ARMAS INCAPACITANTES MENOS LETALES. FUERZA NO MORTAL (TONFA, BARRITA RÍGIDA, MARCADORAS, RCH, ETC.)
NIVEL 04	**RESITENCIA AGRESIVA AGRAVADA** (agresión que puede causar lesiones graves o la muerte al policía, o terceras personas)	**USO DE ARMA FUEGO DE FUEGO O DE FUERZA LETAL** (uso de armas) ESTE NIVEL HACE REFERENCIA A LA UTILIZACIÓN ESCOPETA PROVISTA CON MUNICIONES DISUASIVAS (AT, MONO POSTA, ETC.)
NIVEL 05	**RESITENCIA AGRESIVA AGRAVADA** (agresión que puede causar lesiones graves o la muerte al policía, o terceras personas)	**FUERZA MORTAL** (uso de armas u otras técnicas extremas o letales) **ULTIMO NIVEL, DEBERA SER USADO CUANDO ESTA EN PELIGRO SU VIDA O LA DE TERCERO)**

Todos los dispositivos legales que regulan el uso de la fuerza pública por la política se basan en los principios de necesidad y proporcionalidad. (Sostiene el alto comisionado para los derechos humanos de las naciones unidas, los principios de proporcionalidad y necesidad exigen respectivamente que la policía recurra a la fuerza cuando sea estrictamente necesario para la aplicación de la ley y el mantenimiento del orden público. En la medida de lo posible, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley recurrirán a medios no violentos antes de utilizar la fuerza y armas de fuego.

Establece un orden operacional policial a saber, especificados en el **Artículo N°15 incisos II de La Resolución 11.267/11 JP (ver anexo):**

Utilizar de forma racional, subsidiaria y proporcional, los distintos niveles del uso de la fuerza, conforme al siguiente orden:

A- Persuasión o disuasión verbal;
B- Reducción física de movimientos;
C- Utilización de armas incapacitantes no letales; y
D- Utilización de armas de fuego.

Como así figura en el **Artículo N° 6** de la citada resolución las que hace referencia al apuntado C y D:

TIPOS DE ARMAS

INCAPACITANTES NO LETALES	LETALES
⦿ **Bastones** ⦿ **Tonfas** ⦿ **Toletes (Prohibido en OODD 138/14)** ⦿ **Baritas de Goma** ⦿ **Esposas** ⦿ **Sustancias y gases irritantes**	⦿ Armas de fuego y municiones permitidas

En el uso de armas de fuego, el alto comisionado de la O.N.U., entiende que está permitido en defensa propia del funcionario policial o de otras personas o en caso de peligro inminente de muerte o lesiones graves o con el objetivo de detener a una persona que represente peligro y solo cuando resulten insuficientes medidas menos extremas. El uso intencional del arma de fuego están prohibidas salvo si es estrictamente inevitable para proteger una vida. (cód. conducta para el funcionario policial , aprobado por la asamblea Gral. en la **resolución Nº 34/169 del 17/12/79 serie de capacitación Profesional Nº 5 O.N.U, p . 186, ver anexo**).

UNO DE LOS EJEMPLOS QUE SE PUEDE CONSIDERAR AL MOMENTO DE FUNDAMENTAR POR ESCRITO EL PROCEDIMIENTO

"… INVITADO: A manifestar sobre los pormenores del hecho **DICE:** En la fecha se encontraba afectado al servicio Operativo denominado Vendedores Ambulantes en el horario de 07:00 a 15:00, y que aproximadamente a horas 10:00 en circunstancias que circulaba por calle San Martin esquina Alberdi fue alertado por un transeúnte identificado como JUAN DOMÍNGUEZ DNI N° 30.128.238, domiciliado en calle Santiago del Estero N° 51 de esta ciudad, quien expresó que un masculino le había sustraído un teléfono celular de su propiedad por lo que se encontraba en persecución del mismo, indicando entre la gente cual era el causante que se desplazaba por calle Alberdi hacia el sur, es por ello que ante las indicaciones aportadas de sus características físicas e indumentaria pudo darle alcance en calle Mendoza donde procedió conforme lo dispone el Reglamento de Uso de la Fuerza Pública N° 11267/11 y sus diferentes niveles, dando en primera instancia la voz de "***Alto Policía, deténgase por favor"*** (**1° NIVEL)**, haciendo caso omiso a este método de identificación, disuasión y persuasión, por lo que continuando con la ejecución del reglamento mencionado se hizo uso de la fuerza en la medida de lo necesario al interceptarlo impidiendo su fuga, aplicando en ese momento técnicas de reducción, e inmovilización dado que persistían sus intenciones de escape **(2° NIVEL),** pero el sospechoso lejos de colaborar y acceder a las ordenes Policiales se tornó violento lanzando golpes de puños y puntapiés sin que estas impacten en la humanidad del informante, procediendo en consecuencia a utilizar una de las armas incapacitantes no letales, esposas, **(3° NIVEL)** para proteger su integridad física, la de terceros y del compareciente **…"**

PRINCIPIOS BÁSICOS DE SEGURIDAD EN EL EJERCICIO DEL ROL DE AGENTE DE POLICÍA

Resulta de suma importancia, en el ejercicio de la función, el respeto de las siguientes normas básicas de seguridad.

1. **Jamás ser sorprendido. Considere toda situación potencialmente insegura hasta que no se identifique claramente la amenaza.**
2. **No tenga contacto físico, o técnico defensivo, con ninguna**

persona a la cual no se deba reducir, neutralizar y controlar.

3. Colóquese siempre a una distancia segura del agresor.
4. Al identificar positivamente una amenaza, accionar con valor, decisión y contundencia, bajo el principio jurídico de proporcionalidad en el uso de la fuerza.
5. Considere que las armas corporales y de impacto accionadas con desmesura, falta de pericia técnico táctica, ejecutadas sin control y precisión, pueden producir lesiones irreversibles y devastadoras, transformándose en armas tan letales como las de fuego.
6. Cese la acción cuando la amenaza ha sido neutralizada y controlada.
7. No olvide: se actúa como se entrena, por lo cual el entrenamiento continúo es necesario para realizar un buen procedimiento.

CONSECUENCIAS DEL USO DESPROPORCIONADO DE LA FUERZA

Es necesario privilegiar en todos los casos las tareas y el procedimiento preventivo y disuasivo antes que el uso efectivo de la fuerza.

El uso de la fuerza es un acontecimiento relativamente poco frecuente en el desempeño de la policía. Habitualmente se realiza una interacción pacífica con la ciudadanía.

Asimismo, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:

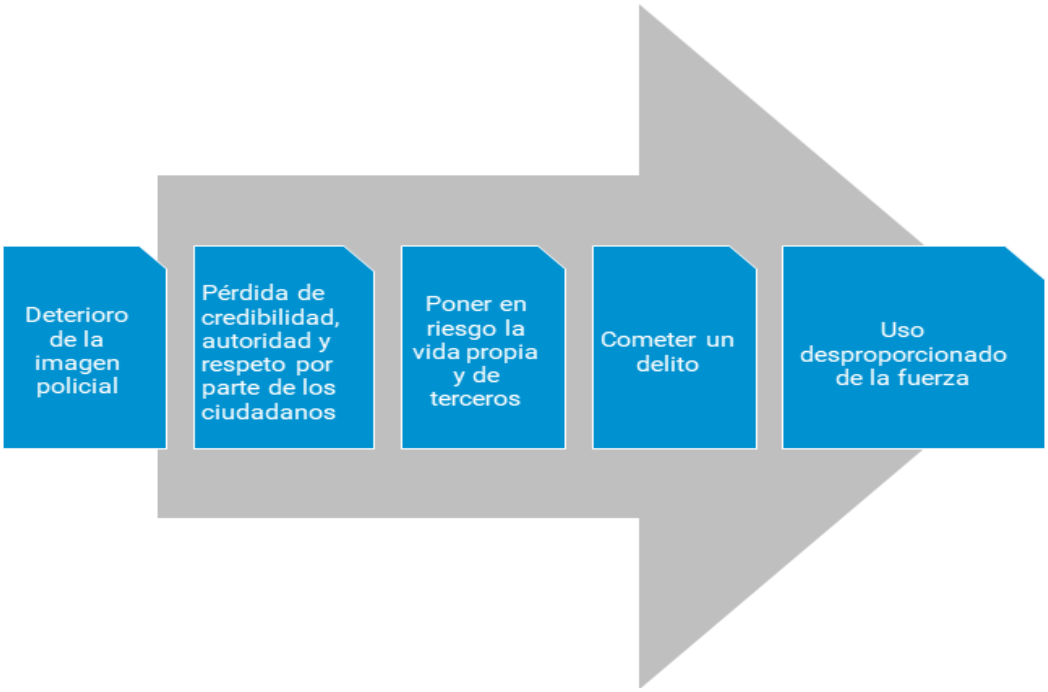
- Adecuar el uso de la coerción/fuerza, con imparcialidad y sin ningún tipo de discriminación, atendiendo a la situación de grupos particulares considerados en situación de vulnerabilidad. x No utilizar en ningún

momento los elementos que forman parte del equipamiento policial como instrumento de castigo o intimidación en contra de los ciudadanos.

- El personal policial tiene especialmente prohibido infligir, instigar o tolerar torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes sobre cualquier persona, evitando todo daño físico innecesario, o malos tratos morales a las personas que son objeto de la acción policial.
- La aplicación de la fuerza debe ser justificada y proporcional y su uso debe tender a decrecer una vez neutralizada la amenaza, brindando así el máximo de seguridad a los ciudadanos y al propio funcionario.
- El objetivo de disuadir o inducir una conducta en el otro no puede nunca poner en riesgo la seguridad del agente de policía o de terceros.
- Es obligación procurar inmediatamente asistencia médica a todas las personas que pudieran necesitarla en el marco de un incidente de uso de la coerción/fuerza.

- Toda vez que un agente policial deja de hacer uso de la fuerza en forma progresiva y diferenciada, para usar la violencia, está cometiendo un delito.

En otras palabras, el uso desproporcionado de la fuerza por parte de los agentes policiales tendría como posibles consecuencias:



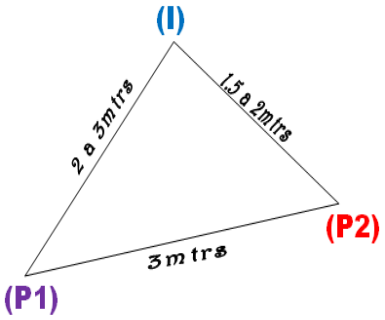
TRIANGULACION OPERATIVA BASICA POLICIAL

Para una buena capacitación del personal Policial, no se debe enseñar una diferente posición para la identificación, otra para el uso Armas No Letales y otra para la práctica del tiro policial.

Si así lo hacemos, estaremos induciendo a error al efectivo, porque en una situación de estrés, éste no sabrá cuál debe ser la posición adecuada. Es por esa razón que se adoptó posición activa como base de cada capacitación.

Debe tenerse en cuenta las medidas de seguridad, teniendo como punto esenciales los siguientes:

1. **Dialogo:** Respetoso, siempre iniciando el mismos con un saludo cordial, seguro, con indicaciones precisas y cortas y entendible. Por ejemplo: buen día Caballero
2. **Coordinación:** ambos efectivos pueden cambiar de roles dependiendo de la situación, como así quien va realizar determinada técnica de reducción y hacia que parte del cuerpo trabajara
3. **Distancia:** la distancia mínima necesaria para poder tener evitar algún ataque o poder reaccionar rápidamente para poder actuar.
4. **Cacheo o Requisa:** se deberá hacer minuciosa, metódica, rápido y completo. Siempre respetando lo que manifiesta el Código Procesal Penal en el artículo 307 y 308.
5. **Esposamiento:** debe realizarse las manos hacia la espalda y asegurar correctamente al individuo.



CONCEPTO DE TRIANGULACIÓN BASICA POLICIAL - ENTREVISTA.

Se mantendrá la triangulación entre el entrevistado y ambos policía que queda levemente en diagonal, a una distancia corta que puede oscilar entre 1.50 a 2.00 mts., es la distancia que se pueden extender ambos brazos, no menos, ya que se invade el "espacio de intimidad" de la persona. Al tratarse de una situación normal, de rutina, el compañero (P1) quedará levemente retrasado a una distancia de 2 a 3 mts. Observando al (I), es una de las tareas más importantes.

TRIANGULACIÓN BASICA POLICIAL: 2 P x 1I

Lo fundamental de una triangulación operativa básica policial, es el saber dialogar y coordinar entre ambos policial, por cada situación de entrevista que se proceda, ira intercambiando los roles de los funcionarios por ser un ambiente cambiante y en función a la interactividad que tenga la persona al momento de dialogar con ella.

En una situación en la que se tenga que proceder a la aprehensión del entrevistado/a, unos de los efectivos deberán intentar centra la atención de la persona sobre él, para que el compañero proceda ubicarse detrás del individuo y proceder a efectuar la reducción de los movimiento de este individuo, coordinadamente entre ellos, sabiendo que un efectivo trabajara la zona inferior, para lograr el desequilibrio y el otro en la zona media o superior. Siendo un actuar rápido y eficiente

TRIANGULACIÓN BASICA POLICIAL: 2 P x 2 I

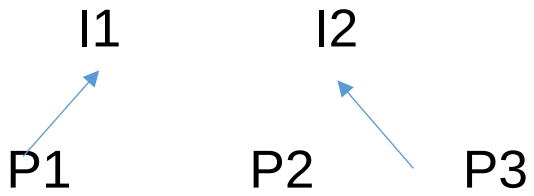
En esta situación los dos efectivos seguirán interviniendo con la triangulación operativa policial, donde la interacción se da con dos individuos, por lo que mantendremos las medidas de seguridad, es por ello que debemos saber:

- Si las personas se encontraran paradas solicitaremos que se sienten, y si se encuentran ya en esa postura, se solicitara que se mantenga en el lugar.
- En caso de proceder actuar para la demora de los dos individuos se solicitará que lleve ambas manos a la cabeza y que entrecruce los dedos.
- Se realizará el cacheo, un sujeto por ves y cada efectivo procederá a realizar la acción a su individuo más cercano, no realizará un solo efectivo el cacheo de ambos. Para ello se solicitará uno por vez que se levante y colabore con las órdenes pertinentes, mientras el otro se encontrará en la posición ya especificada, repitiéndose para el siguiente.
- En caso de que uno o los individuos se encuentra más ofuscado se solicitara que la persona se recueste boca abajo manos en la cintura para preservar la integridad física del mismo y de los efectivos

TRIANGULACIÓN BASICA POLICIAL: 3 P x 2 I

En esta situación los tres efectivos intervendrán se acercaran en forma de abanico, por lo que mantendremos las medidas de seguridad es por ello que debemos saber:

- Si las personas se encontraran paradas solicitaremos que se sienten y si se encuentran ya en esa postura, se solicitara que se mantenga en el lugar. En caso de que unos de los individuos se encuentran más ofuscado se solicitara que la persona se recueste boca abajo para preservar la integridad física del mismo y de los efectivos
- Que uno de los efectivos se encontrara a cargo de llevar la coordinación del procedimiento. Uno ordena y delega las funciones y responsabilidades de cada efectivo.
- Se realizará el cacheo, un sujeto por ves y cada efectivo procederá a realizar la acción a su individuo más cercano, no realizará un solo efectivo el cacheo de ambos. Para ello se solicitará uno por vez que se levante y colabore con las órdenes pertinentes, mientras el otro se encontrará en la posición ya especificada, repitiéndose para el siguiente.
- En caso de que uno o los individuos se encuentra más ofuscado se solicitara que la persona se recueste boca abajo manos en la cintura para preservar la integridad física del mismo y de los efectivos



No se procederá con 4 o más efectivo por que ya se conformaría un grupo de intervención, y son situaciones que normalmente actúa dos o tres efectivos, hasta máximo dos sujeto a identificar, por lo que se tiene que respetar lo siguiente:

1. Se actuará siempre en binomio.
2. En caso que fuera superado por el número de individuos a realizar el procedimiento deberá solicitar colaboración, para poder actuar correctamente.
3. Siempre se interactuar con el/los individuo/s.
4. La coordinación debe darse antes del proceder, para evitar fallos en el actuar.
5. En situaciones que la persona se encuentra armada, se respetara la distancia de los 21 pies.
6. Se tiene rotundamente prohibido mantener en una intervención a la persona/s en posición de arrodillado, por ello se lo llevara mantendrá sentado o boca abajo dependiendo de la situación y circunstancias que amerite ante la necesidad.

VALORACION OBJETIVA DE LA SITUACION.

Podemos categorizar la situación a través de sus manifestaciones tomadas como indicadores objetivos para adecuar el nivel de seguridad, concretamente categorizamos tres niveles:

a) Situación normal.

b) Situación de riesgo.

c) Situación de alto riesgo.

Situación Normal:

Es aquella que comporta un riesgo mínimo de efectos leves, se inscribe dentro del trabajo cotidiano del policía. NO hay aviso de indicios de peligro, aunque el funcionario policial debe mantenerse atento a la evolución de la situación ante la que actúa. Esta situación no tiene indicadores especiales y hace referencia al estado normal de alerta que implica la vigilancia policial.

Situación de riesgo

Indicios, hechos o expresiones (ver lenguaje corporal y conducta sospechosa), nos hace que haya que reforzar la atención y tomar precauciones suplementarias.

Los indicadores de esta situación pueden ser los siguientes:

- La o las personas entrevistadas coinciden en su aspecto con autores de delitos.
- Las personas que observan atenta y sostenidamente al funcionario policial, sin razón especial.
- Las personas que levantan la voz de manera intimidatoria.
- Las personas que, ante las preguntas de funcionario policial cambian de posición sus pies, como para huir o atacar, o bien esconden las manos en los bolsillos.
- Las personas que aunque no presentes signos peligrosos han cometido alguna falta penal.

Situación alto de riesgo

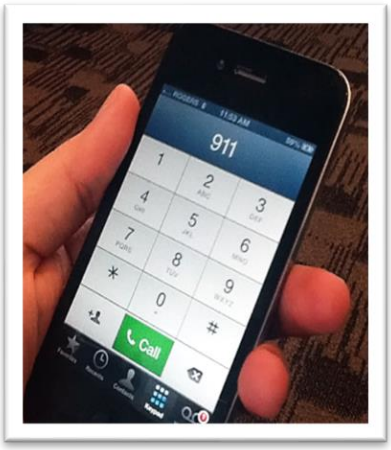
El peligro asociado a un mínimo tiempo de respuesta (tiempo cero) siempre daño. Hay probabilidad de enfrentamiento y los efectos del riesgo son imprevisibles. Es necesario extremar las medidas de seguridad.

Los indicadores de este tipo de situación suelen ser entre otros:

- Las personas que, a la vez que gritan, intentan empujar al policía.
- Las personas que gesticulan de forma agresiva.
- Las personas que dicen que tiene un arma.
- Las personas que el funcionario policial tiene la cereza de que ha cometido un acto delictivo.

Situación indefinida

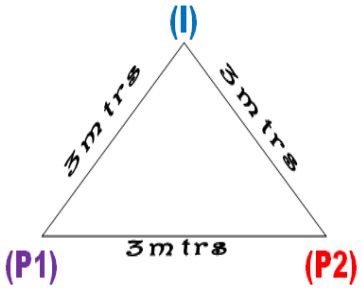
Son aquellas en las que el efectivo Policial es derivados a verificar un incidente donde no se tiene en claro una situación o la información del hecho es escasa por lo que se tiene que procurar maximizar las precauciones sobre el hecho.



Conclusión.

Las situaciones con que se encuentra el policía son bastantes complejas, imprevisible y peligrosas para plantearse reducir al mínimo la improvisación. La mecánica de acción debes ser habitual y positiva. La meta no es otra que la eliminación del riesgo necesario debido al azar mediante estrategias con dominio instintivo, que contribuyan a concentra energías psicofísicas para reforzar el control de las situaciones. Los hábitos en el trabajo policial no han de ser solo de carácter personal. Han de ser compartidos. Si todos los componentes de una unidad tienen hábitos iguales de intervención ante los casos más comunes se puede esperar una reacción uniforme y sistemática en el cual cada policía sepa que hacer, donde situarse, etc. Sin necesidad de ningún tipo de comunicación entre ellos, independientemente que formen parece habitual o no.

CONCEPTO TRIANGULACIÓN EN LA POSICIÓN DE CONFLICTO



La patrulla policial tomara como ubicación básica la **triangulación operativa** igual que en una situación normal de intervención, teniendo presente que esta ha evolucionado ya que el individuo adopto una posición más agresiva, atento a ello se adoptará la posición de conflicto, preparados para repeler cualquier ataque violento hacia los integrantes de la patrulla. El lugar de la intervención puede que sea un espacio público con personas a nuestro alrededor, puede ser un espacio abierto o un espacio cerrado.

Por lo tanto, como las intervenciones no suelen ocurrir aisladas sino que podemos sufrir agresiones de terceros, el **(P1)** deberá estar vigilando el contexto de la misma para una mayor seguridad en la actuación. Los efectivos policiales, que efectúen el operativo, al momento de triangular, pueden hacer "**uso de la fuerza pública**" aplicando los elementos auxiliares, (armas INCAPACITANTES no letales-bastón, varita, tonfa, gas lacrimógeno) siempre teniendo presente los principios básicos de U.F.P. Una vez controlada la situación el **(P2)** es quien realizará las tareas, de cacheo, esposamiento, tomando las medidas de seguridad para esto.

Está demostrado que en una intervención policial se sufre un síndrome que es el **"estrés del combate o de la intervención policial"**. Este síndrome se denota por algunos síntomas notorios relacionados con la mente rápida, que entre muchos de ellos, los más importantes para este tipo de intervenciones son dos.

- **Visión de túnel**: únicamente vemos lo que está directamente enfrente de nosotros y que nos causa temor o alerta.
-
- **Fijación de blanco**: nos centramos en un solo adversario, cuando pueden ser varios, como en la mayoría de los casos.

Por lo tanto, como las intervenciones no suelen ocurrir aisladas sino que podemos sufrir agresiones de terceros, al encontrarse con más efectivos policiales los mismo deberá estar vigilando el exterior de la misma para una mayor seguridad en la actuación. Del mismo modo actuarán si son más personal policial en el lugar.

SITUACIÓN DE ALTO RIESGO

En este caso, las situaciones pueden ser muy variadas, se pude establecer tres tipos GENERALES de ALTO RIESGO:

a. Agresión Física:
b. Agresión Con armas Blancas o Impropias:
c. Agresión con Armas de Fuego.
Y simultáneo a estas se puede dar la agresión verbal.

En todos los casos, las repuestas van a ser diferentes de acuerdo a la situación que se le presente al binomio, al igual que la distancia. Pero, en **TODO LOS CASOS, VA A PRIMAR LA VIDA O INTEGRIDAD FISICA PROPIA O DE TERCERO.** El uso de la fuerza pública, será conforme lo establece el los Valores y Principios de Actuación, en el Art.10 Ley 7742/12, el Reglamento de uso de la Fuerza Pública: Art.8 Principios de U.F.P.; Art. 10 Niveles de Riesgo; Art 12 legítima defensa.

Normalmente las situaciones de intervención no son iguales en todos los casos y suelen presentarse en contextos distintos, es por ello que lo descripto anteriormente correctamente interpretada funcionaria como guía base y/o fundamental para el éxito de la intervención.

DISTANCIAS ZONAS AL MOMENTO DE INTERVENCION

Al momento de una intervención policial, se debe realizar un perímetro circular imaginario, observando el contexto que nos rodea, y sabiendo que tal situación puede evolucionar de una normal a una de riesgo, es por ello que tendremos presente lo siguiente:

⦿ **ZONA SEGURA:** se marca a mayor distancia posible, en caso de una situación de riesgo la distancia se aumenta dependiente de la situación a evaluar siendo esta si la persona se encuentra armada o no, teniendo siempre presente la regla de los 21 pies. Es entendido que para llegar al efectivo el agresor deberá moverse a larga distancia, obteniendo el tiempo suficiente para disponer una acción conjuntamente con el Binomio.-

⦿ **ZONA DE SEGURIDAD MÍNIMA**: el segundo circulo imaginario, está formado por el circulo que forma el brazo del efectivo extendido, hasta la punta del dedo medio, nos da la distancia donde el agresor debe desplazarse más de un paso para poder lograr el contacto con el efectivo dando tiempo de respuesta.

⦿ **ZONA DE CONTACTO**: el tercer circulo imaginario, se entiende que la persona ha entrado en contacto con el efectivo o el efectivo con la persona para producir su aprensión o defenderse de alguna agresión.

CACHEO.

Para poder hablar de Cacheo primero trataremos definir en un concepto lo más preciso posible en función de las necesidades que se presenta en la actualidad:

El cacheo: Es una técnica de la operativa policial consistente en descubrir e incautar objetos que pudieran resultar peligrosos para nuestra integridad física, efectos de un

delito, o necesarios para perpetrarlos, ocultos entre las ropas y el cuerpo de la persona. Debe de ser **TOTAL, CUIDADOSO, METODICO, MINUCIOSO y RÁPIDO.**

Mucho se ha hablado de cómo cachear, de las piernas separadas en la pared, de las posturas inestables, y otras técnicas rara vez aplicadas, pero no por eso mucho menos necesario. Se hablará aquí de ciertas líneas generales, que deben amoldarse a la situación y a la técnica que cada uno utilice.

El primer caso es ordenar al individuo que saque todos (remarcar que nos referimos a todos) los objetos que lleve y los vaya depositando sobre el capo de un auto, un banco o cualquier otra superficie. No olvidemos de extremar el control de ambas manos. Si tenemos sospechas de que porte un arma, es conveniente que no saque nada y buscar por nosotros mismos.

Una vez que haya sacado todos los objetos, antes de mirarlos uno por uno, se procederá al cacheo de las ropas. Es importante preguntar antes de tocar, no solo para dar la oportunidad de que el individuo saque algo que se le haya " olvidado", sino insistir en si porta jeringas u objetos punzo cortantes. No nos conformemos con preguntarlo una sola vez, insistamos, pues después será tarde. Deben observarse todos los pliegues de la ropa, deslizando la mano por ella. Cachear no es darle palmadas al individuo, sin deslizar la mano para no pasar por alto el más mínimo resquicio. En función delo que estamos buscando o de lo que conlleve la situación, buscaremos en el interior de los zapatos, el cinturón, del pelo, de la boca, debajo del reloj, etc.

Tipos de Cacheos:

Dependiendo de la situación y del lugar el cacheo puede ser:

- Sobre el piso, individuo acostado.
- Sentado.
- Contra un muro o contra el lateral de un vehículo.

Preferentemente ha de llevarse a cabo por dos efectivos Policiales. Uno efectúa el cacheo mientras el otro cubre la acción. También puede realizarse por un solo efectivo aunque, eso sí, extremando todas las precauciones.

El lugar ideal para realizar un cacheo es contra un muro o contra el lateral de un vehículo. Sin duda es la forma más segura. Preferentemente ha de llevarse a cabo por dos efectivos policiales. Uno efectúa el cacheo **(P2)** mientras el otro cubre la acción **(P1)**.

Para llevarlo a cabo se ordenará al detenido que se coloque a 50 cm o más, frente a una pared o en el lateral de un coche. A continuación se le ordenará que abra las manos, levante los brazos, que abra las piernas, lo máximo posible y después que se deje caer contra el muro.

⦿ El policía que cachea se ubicara detrás o al lado del sujeto, y en el lado opuesto del efectivo que cubre. (Triangulación operativa básica)

⦿ El policía que cachea, ubicara su pierna en medio de la del sujeto. El objetivo no es otro que poder hacer un barrido del pie o pierna del individuo en caso de ataque, rompiendo el nivel mínimo de equilibrio que mantiene. (no patear-no golpear).
⦿ Cuando sea necesario cambiar de posición, quien cachea nunca ha de hacerlo cruzando por delante del policía que cubre. En todo caso, este último ha de cambiar de lado y ubicándose en el lugar opuesto.
⦿ Cuando haya finalizado el cacheo ha de esposarse al individuo.

EL ORDEN EN EL CACHEO

Es interesante que el cacheo se haga siempre en el mismo orden. Un cacheo minucioso que comprenda todos los posibles escondites de armas es la mejor forma de que no surjan dudas sobre si se ha mirado todo. Un cacheo sistemático evita dejar de registrar alguna parte por nerviosismo o prisa.

Es aconsejable hacerlo en dos tiempos: primero deprisa en la búsqueda de armas efectivas o potenciales, después más relajadamente, con la seguridad de que no hay armas, en busca de las pruebas necesarias.

OTRAS CUESTIONES A TENER EN CUENTA EN EL CACHEO

Por encima de todas las técnicas expuestas, hay otras cuestiones a tener en cuenta en relación con el cacheo. Estas cuestiones, si bien no influyen en la mecánica de acción, determinan que el trabajo sea seguro y efectivo.

- El efectivo ha de poner todos sus sentidos en lo que está haciendo. No ha de distraerse mientras cachea.
- El efectivo no ha de poner nunca la mano cerca de la boca de la persona cacheada. Los dientes pueden ser un arma muy peligrosa.
- No se dirá nunca que un detenido ha sido cacheado cuando solo se ha hecho de forma superficial.

- Si un efectivo policial está solo cuando detiene al sospechoso de la comisión de un delito, solicitará ayuda si no tiene la certeza de que el delincuente está solo.
- En el caso de haber efectuado el cacheo en solitario es conveniente tener la defensa a mano y buscar la posición más ventajosa para hacerlo.
- Caso de que sea necesario cachear a una mujer, se pedirá la presencia de un personal femenino, lo cual, sin duda, restará violencia a la intervención.
- En el caso de esperar la colaboración de otros efectivos, el policía se quedará detrás de los sospechosos después de haberlos colocados en alguna de las posiciones siguientes:

Posición A: Sospechosos se ponga de de espalda, con las piernas abiertas al máximo y los dedos de las manos entrelazadas detrás de la cabeza, en la nuca.

Posición B: Sospechosos ubique las manos sobre la pared o un vehículo con las piernas abiertas al máximo.

Posición C: Sospechosos estirados en el suelo boca abajo, con los brazos y las piernas abiertas o cruzada dependiendo de la peligrosidad y agresividad del individuo.

PRINCIPIOS DEL CACHEO

Principio 1

En el curso de una detención, situación potencial o realmente peligrosa, el cacheo se realizará siempre después del esposamiento.

Principio 2

El objetivo del cacheo es la detección de objetos peligrosos. El cacheo no significa un decomiso.

Principio 3

Realice el cacheo sólo mientras su compañero lo esté protegiendo. La inspección debe hacerse con rapidez y método, comenzando por cabeza, cuello, miembros superiores, tronco, genitales, extremidades inferiores hasta tobillos.

Principio 4

El cacheo debe realizarse con discreción; si es posible, fuera de la vista del público.

Principio 5

En el momento en que detecte un objeto que pueda ser un arma, alerte a los demás efectivos de seguridad pública que intervienen en la acción.

Principio 6

El cacheo es una acción que debe realizarse con determinación y firmeza.

Principio 7

En todos los casos de cacheo con detención, el policía debe identificarse, persuadir y, en caso necesario, conminar al sujeto. Además, debe hacer del conocimiento de la persona esposada el tipo de falta o delito cometido, así como informarle ante qué autoridad será presentado.

ESPOSAMIENTO.

Definición: Técnica policial destinada a la inmovilización de un detenido mediante el empleo de útiles específicos, con el fin de evitar agresiones o intentos de fuga.

- Es una técnica temporal, ya que no debe extenderse en el tiempo dado que puede producir lesiones.

Permite trasladar de forma seguro al detenido tanto para el personal interviniente, para terceros o el mismo detenido.

Es la situación policial más común, en donde los efectivos actuantes adoptan las medidas precautorias básicas, en una intervención en la que aparentemente el sujeto objeto de la identificación no es una persona peligrosa.

Siempre partiendo de la Triangulación Básica, el P1 realizará las funciones de interlocutor y el P2 ejecutará el esposamiento, siempre por la espalda ya que será la posición que nos dará más seguridad.

El P2 se colocará las esposas en su mano hábil, y con la mano reactiva sujetará el otro brazo del individuo.

Algunas recomendaciones.

- Esposar siempre por atrás.
- Colocar siempre el seguro.
- Vigilar siempre al detenido (llaves universales).
- No esposarse al detenido.
- Revisar el estado de las esposas.

TÉCNICAS DE ESPOSAMIENTO

Las técnicas de esposamiento consisten en las distintas formas de colocar las esposas durante una detención, un traslado de presos o una custodia. Las esposas son el instrumento más eficaz para restringir los movimientos, y las más efectivas son las de doble cierre.

Pero, aunque los policías utilizan por lo regular esposas de doble cierre, todavía prevalece un número considerable de errores respecto a sus limitaciones. Con demasiada frecuencia, los policías se dejan llevar por un falso sentimiento de seguridad después de esposar a un detenido. Ese momento de distracción ha sido causa de la huida del sospechoso, en ocasiones infiriendo heridas graves al policía que lo capturó y esposó.

El policía debe recordar este hecho fundamental:

- Las esposas no inmovilizan. Un detenido puede todavía dar patadas o, peor aún, emplear las esposas como un arma letal, si éstas quedaron colocadas en forma incorrecta.
- Es importante que el policía tenga presente que las técnicas de esposamiento van de la mano con las distintas formas de realizar el cacheo; por ello, se recomienda que el Esposamiento y el cacheo se practiquen en forma casi simultánea.
- Tanto el cacheo como el esposamiento se consideran parte del contacto físico con la persona; por ello, dependerá de la situación si conviene primero esposar y luego cachear o a la inversa.

TIPOS DE ESPOSAS

Básicamente existen varios tipos de esposas, cuya diferencia radica en el modo de unión entre las dos anillas que las conforman:

a) Las que están unidas por medio de unos o varios eslabones de cadena.

b) Aquellas cuya unión se realiza por medio de un dispositivo de bisagras.

c) Las que son rígidas.

Las Esposas de uso policial recomendada por la calidad, tamaño y la operatividad que es necesaria a la función policial se recomienda la siguiente característica:

- Tipo modelo Alcatraz, material de Acero k60 terminación niquelada dureza de acero rock Wall, Peso de 350 grs. Aprox., Longitud de Aprox. 240 mm, Posición de cierre de 16 dientes, Mecanismo triple cierre – traba de seguridad, Unión de dos eslabones, Pernos reboteadores y Llave universal

No solo por su utilidad al momento de actuar sino para que el efectivo policial pueda trasladar a las personas detenidas tenga la posibilidad de abrir con un solo tipo de llave todas las esposas y no como ocurre actualmente con diversidad de esposas, diversidad de llaves.

PRINCIPIOS PARA EL USO DE LAS ESPOSAS

Principio 1

El detenido debe estar en condiciones de inferioridad frente a los policías actuantes, ya sea por su posición (boca abajo, desequilibrado contra una pared, etc.) o por la situación (superioridad de medios o de número por parte de los actuantes).

Principio 2

Verifique antes de utilizar las esposas: que no esté puesto el seguro y que no haya un punto de enganche que frene la rotación de las asas.

Principio 3

Efectúe enérgica y rápidamente el esposamiento siempre en la espalda. El esposamiento por adelante representa un grave riesgo para la seguridad del policía.

Principio 4

Utilice el doble seguro.

Principio 5

Verifique que, una vez esposadas, las manos del detenido le impidan la manipulación. Para ello, deberán estar esposadas en la espalda y dorso con dorso. Una medida adicional de seguridad que se puede adoptar es colocar las cerraduras de las esposas orientadas hacia los codos del detenido.

Principio 6

Proceda de inmediato al cacheo de seguridad. Se buscarán fundamentalmente armas u objetos susceptibles de causar daño físico.

Principio 7

En todos los casos de esposamiento, el policía debe identificarse, persuadir y, en caso necesario, Disuadir al sujeto. Además, debe hacer del conocimiento de la persona esposada el tipo de falta o delito cometido, así como informarle ante qué autoridad será presentado.

Teniendo en cuenta que en la Resolución 11.267/11JP en su siguiente artículo nos da conocimiento sobre el uso:

Artículo 21.- En el uso de las esposas o dispositivo similar, la Policía deberá:

I. Emplearlas exclusivamente para neutralizar a una persona, en caso que no se haya logrado tal objetivo con la persuasión o disuasión verbal;

II. Utilizarlas, en su caso, para el aseguramiento de una persona;

III. Utilizar de forma correcta y exclusivamente las que le hayan sido provistas o autorizadas por la Institución;

IV. Incluir en todo parte informativo o documento que acredite la puesta a disposición ante autoridad competente, las circunstancias que hicieron necesario el aseguramiento de la persona por dicho nivel de fuerza;

V. Cerciorarse de que no ejerzan presión innecesaria sobre la persona;

VI. Abstenerse de usar fuerza física o cualquier otro medio de coerción innecesario sobre la persona asegurada;

VII. En caso de traslado de la persona, colocarlo en una de las plazas y con el cinturón de seguridad del vehículo durante éste; y

VIII. Utilizarlas durante el tiempo estrictamente necesario.

REDUCCIÓN, INMOVILIZACIÓN Y TRASLADO

A diferencia de cualquier tipo de defensa, el policía en particular debe emplear una Defensa que se constituya en contraataque y que no sea agresiva. Es decir que no necesariamente tengamos que dañar para poder defendemos.

La Defensa Policial la podemos descomponer fundamentalmente en

Tres componentes o **R.I.T.**:

a) REDUCCIÓN

b) INMOVILIZACIÓN

c) TRASLADO

Hay que tener en claro el objetivo de cada componente y analizar las diferentes técnicas que combinadas correctamente logren resultados óptimos, que no nos comprometen procesalmente.

¿QUE ES UNA REDUCCIÓN?

Podemos definir como reducción al movimiento que empleamos por intermedio de una técnica para llegar a detener o desviar una agresión.

Puede haber dos tipos:

ESTÁTICA: Cuando tenemos que reducir a una persona que esta quieta (parada, sentada, acostada, dentro de un vehículo, etc.)

DINÁMICA: Cuando tenemos que reducir a una persona que está en movimiento o que nos ataca desplazándose en cualquier dirección.

¿QUE ES UNA INMOVILIZACIÓN?

Inmovilizar es fijar algún elemento sobre un punto. En verdad inmovilizar a una persona determinada, por intermedio de una técnica, con el fin de practicarle varios propósitos (palparlo, esperar la colaboración de otra persona, etc.). Hacer que disminuya el efecto de una acción lográndolo con el uso correcto de la esposas para que la persona cese completamente su accionar, sin correr riesgo el efectivo Policial, tercero y la propia vida del detenido, teniendo encuentra el respeto en todo momento de los Derechos Humanos.

¿QUE ES UNA TRASLADO?

Es trasladar algo de un lado a otro. En nuestro caso es por intermedio de una técnica trasladar a una determinada persona de un lugar a otro.

La Defensa Policial es toda acción justificada que ejerce un individuo con el propósito de proteger su persona ante la amenaza de una agresión inminente.

"Las técnicas de defensa personal, que resultan toda una necesidad dentro de nuestra sociedad, se presentan como una serie de habilidades y conocimientos tanto físicos como sicológicos que ayudan a sobrevivir en las agitadas urbes de hoy y que, de no ponerlos en práctica, también contribuyen a mantenerse en forma".

La inseguridad reinante en las grandes ciudades en la actualidad es elemento generador de ciertas relaciones de violencia que acaban por atentar contra la seguridad de los ciudadanos, razón por la cual resulta imprescindible el desarrollo de destrezas que permitan enfrentar situaciones de esta naturaleza y salir ilesos de ellas

MAPA DE LESIONES

La función principal de la **Defensa Policial** es, en caso de defensa proporcionar una ventaja adicional, en tanto que en caso de confrontación es desviar la agresión y la de asegurar la correcta aplicación del R.I.T.; podemos decir que las técnicas a describir fueron adaptadas especialmente para el uso y defensa contra diferentes elementos ya sean manos libres, objetos contundentes y de armas blancas. Las técnicas, usadas incorrectamente para golpear en zonas vitales del cuerpo debido peligrosidad o su constitución morfológica y su composición por su extrema dureza puede ocasionar **DAÑOS TEMPORALES, PERMANENTES O CAUSAR LA MUERTE** de la persona agredida; es por ello que antes de realizar cualquier técnica ya sea de defensa o confrontación, debemos tener en cuenta lo que denominaremos "***Mapa de Lesiones y Aplicación de Técnicas***", del cual se destacan tres zonas.

ZONA ROJA: Zona del cuerpo están alojados órganos o partes óseas vitales para la vida humana; los traumatismos producidos en la zona son severos, generalmente producen estado de inconsciencias, conmociones graves, e inclusive la muerte. Los efectos secundarios tienden a ser permanentes.

Puntos a tener en cuenta:

1. Región Temporal
2. Orejas
3. Ojo tabique Nasal
4. Maxilar superior
5. Maxilar inferior
6. Garganta
7. Plexo solar
8. Genitales
9. Occipital
10. Parte posterior de la oreja
11. Coxis

Se hará referencia únicamente de la parte de la ***Zona Roja*** por ser las partes más delicadas a recibir un golpe y las consecuencias que trae aparejadas:

- ***La parte superior de la cabeza:*** El cráneo es débil, al unirse los huesos craneales frontales. Un contundente golpe causa trauma en la cavidad craneal, dando como resultado, inconsciencia y hemorragia. Un golpe severo puede ocasionar la muerte.
- ***Frente:*** Un golpe fuerte puede causar lesión por latigazo; un duro golpe puede causar hemorragia cerebral y la muerte.
- ***Templo:*** Los huesos del cráneo son débiles en el templo, y una arteria y el nervio grande están cerca de la piel. Un golpe potente puede causar pérdida del conocimiento y el cerebro sufrir una conmoción cerebral. Si se rompe la arteria, la hemorragia masiva resultante comprime el cerebro, causando coma y o la muerte.
- ***Ojos:*** Un golpe leve en los ojos con penetración en los mismos, hace riego incontrolable de los lagrimales y visión borrosa. Uno contundente o un codazo puede causar ceguera temporal, o los ojos pueden salir o reventarse. También se puede provocar la muerte si los dedos penetran a través del hueso delgado detrás de los ojos y en el cerebro.
- ***Orejas:*** Un golpe al oído con manos abiertas puede romper el tímpano y puede causar una conmoción cerebral.
- ***Nariz:*** Cualquier golpe puede romperse fácilmente los huesos delgados de la nariz, causando dolor extremo y riego lagrimal de ojo.
- ***Bajo la nariz:*** Un golpe en el centro neurálgico, que está cerca de la superficie bajo la nariz, puede causar gran dolor y ojos llorosos.
- ***Mandíbula***: Un golpe a la mandíbula puede romper o desarticularlo. Si el nervio facial es pellizcado contra la mandíbula inferior, se paralizó a un lado de la cara.
- ***Punto medio del nervio motor:*** Un golpe a la barbilla puede causar parálisis, conmoción cerebral leve y pérdida del conocimiento. El maxilar actúa como una palanca que puede transmitir la fuerza de un golpe en la parte posterior del cerebro donde se controlan los mecanismos cardíacos y respiratorios.
- ***Parte trasera de las orejas y base del cráneo*:** Un golpe moderado en la parte posterior de las orejas o la base del cráneo puede causar pérdida del conocimiento por el efecto de las vibraciones en la parte posterior del cerebro. Sin embargo, un poderoso golpe puede causar una conmoción cerebral o la hemorragia cerebral y la muerte.
- ***Garganta:*** Un poderoso golpe al frente de la garganta puede causar la muerte por aplastamiento de la tráquea. Un golpe contundente causa dolor extremo y náuseas o vómitos.
- ***Lado del cuello:*** Un fuerte golpe al lado del cuello causa inconsciencia por golpes en la arteria carótida, vena yugular y nervio vago. Para efecto máximo, se debe centrar el golpe por debajo y ligeramente delante de la oreja. Un golpe menos poderoso causa espasmos musculares involuntarios y un dolor intenso. El lado del cuello es uno de

los mejores objetivos para utilizar para colocar a un oponente inmediatamente o deshabilitar temporalmente.

⦿ ***Parte trasera del cuello:*** Un potente golpe a la parte posterior de su cuello puede causar latigazo, conmoción cerebral, o incluso un cuello roto y la muerte.

ZONA AMARILLA: Zona del cuerpo donde se aloja órganos sensibles o partes óseas de motricidad o protección; los impactos en zona producen traumas significativos pero por lo general son menos severos que en la zona roja los efectos secundarios tienden a ser temporales, pudiendo en ciertas ocasiones ser permanentes.

Puntos a tener en cuenta:

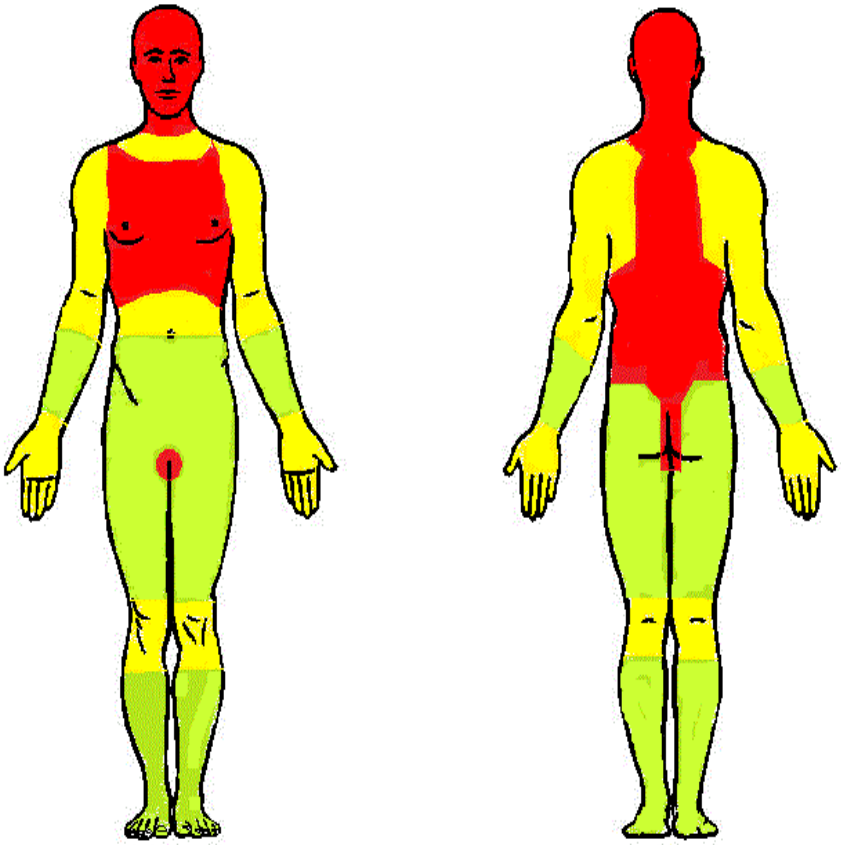
1. Codos
2. Clavículas
3. Rodillas
4. Riñones

ZONA VERDE: Zona del cuerpo humano donde se encuentra partes óseas de menores importancias o zonas musculares los impactos en esta zona implica traumatismos leves, momentáneos, de menor consideración. Los efectos secundarios en raras ocasiones pueden ser temporales.

Puntos a tener en cuenta:

1. Muslos
2. Brazos
3. Antebrazos
4. Glúteos
5. Pantorrillas
6. Pies
7. Abdomen
8. Dorso de la mano
9. Tendón de Aquiles
10. Muñecas parte interna
11. Canillas
12. Empeines
13. Omoplatos

Mapa completo de lesiones



PUNTO DE PRESION

Para empezar a conocer y poder trabajar con los puntos de presión se requieren unos mínimos conocimientos teóricos que se aclararan a continuación:

¿Qué es un punto de presión?

Un **Punto de Presión** es el lugar donde acaba un nervio, se cruza con otro, o donde forma una **Y**. Estos puntos son los emplazamientos de la estructura del nervio donde se puede atacar con más facilidad al sistema nervioso. Se producirá un efecto mayor el presionar los nervios y las estructuras vasculares, localizados entre los músculos, los ligamentos, los tendones y los huesos.

Diferencia entre punto vital y punto de presión

También hay que hacer una pequeña aclaración entre la diferencia entre punto vital y punto de presión ya que no es lo mismo.

PUNTO VITAL: Este tipo de puntos son aquellos que tras ser golpeados producen una lesión física en la persona que sufre el ataque, es decir, vamos a producir un daño físico al agresor (lesión) pueden ser tráquea, nariz, articulaciones, ojos, testículos.

PUNTOS DE PRESIÓN: Este tipo de puntos son aquellos que tras incidir en ellos con la dirección, ángulo y fuerza correcta incapacitan a una persona momentáneamente sin producir ningún tipo de lesión.

Funciones de los puntos de Presión

Todos los Puntos de Presión tienen a los menos tres niveles de función, puede que determinados puntos tengan los tres o dos pero como mínimo siempre tienen uno de los siguientes niveles de función.

- **Control de una zona específica:** Es muy importante a la hora de soltar y controlar agarres, así como para manipular tendones, como ejemplo podríamos poner la realización de una luxación de muñeca, para conseguir unos efectos más contundentes nos ayudaremos de un punto ubicado en el dorso de la mano, entre los metacarpianos del dedo meñique y dedo anular. Si ejercemos presión sobre este punto mientras se realiza la luxación de muñeca, se debilitará tanto la muñeca como las rodillas.
- **Doblegación ante al dolor:** Como ejemplo podríamos poner los efectos que se producen al presionar un punto ubicado justo debajo del lóbulo de la oreja en la parte trasera de la mandíbula. El dolor es agudísimo, provocara la pérdida temporal del control del cuerpo, su sistema nervioso actuara de forma refleja, como cuando tocamos algo muy caliente con la mano y la retiramos automáticamente.
- **Facilitar el trabajo de otras zonas del cuerpo:** Como ejemplo diremos que al actuar correctamente sobre el punto de la mano descrito anteriormente, conseguiremos que el punto ubicado justo debajo del lóbulo de la oreja en la parte trasera de la mandíbula, sea más sensible al tacto por lo que nos será más fácil dejar inconsciente al individuo con el golpe adecuado.

Sobre su utilización en personas bajos los efectos del alcohol y drogas

Al utilizar los puntos de presión sobre personas que se encuentran bajos los efectos de las drogas o el alcohol es una cuestión que siempre se plantea en el ejercicio de nuestra función policial, y que tras ser objeto de estudio y probarlo en múltiples ocasiones las conclusiones que se derivan son las siguientes.

En personas bajo ***los efectos del alcohol***: uno de los efectos del alcohol es el de reducir la sensibilidad al dolor, por lo cual al utilizar los puntos de presión que provocan dolor no se obtiene la respuesta adecuada, pero si podemos afectar su percepción al atacar puntos que consigan este tipo de estimulación, y conseguir un control ya que su mente se encuentra, confusa.

En personas bajo ***los efectos de las drogas***: en este apartado no cabe generalizar porque sería como aseverar que todos los tipos de drogas producen los mismos efectos y eso no es así, por lo que nos centraremos en las drogas más comúnmente utilizadas o consumidas como son anfetaminas y estimulantes (cocaína, éxtasis, speed) este tipo de drogas aumentan el ritmo cardiaco y la presión sanguínea provocando una agitación nerviosa y tensando los músculos. Aquí atacar a los puntos que son debilitados por un músculo próximo, tensando la estructura del nervio como una cuerda son las zonas más eficaces.

***Dato: los puntos de presión funcionan en el 95% de las personas*.**

Descripción de los Puntos de Presión

El cuerpo humano está constituido por un gran número de huesos, articulaciones y sus correspondientes nervios asociados. La mayoría de estos huesos y articulaciones pueden romperse o dislocarse si se aplica presión de una determinada manera. Muchas terminaciones nerviosas que recorren nuestro cuerpo tienen una gran relación con el sistema nervioso central, hasta el punto de producir dolor e incluso la perdida de la consciencia si se les aplica una fuerza intensa en algún punto de su recorrido. Si la fuerza es desmesurada pueden producirse lesiones mucho más graves.

En muchos casos la aplicación de presión en determinados puntos del recorrido de los nervios y muy especialmente, las terminaciones, puede tener efectos supresores del flujo de dicho nervio, con consecuencias que van desde la pérdida de sensibilidad, dolor etc. Sin embargo también puede ocurrir que la aplicación correcta de presión sobre ciertas terminaciones nerviosas, estimule y reanime las partes relacionadas con ese nervio, esta técnica es empleada en acupuntura con fines terapéuticos.

Desde el punto de vista de la Defensa Personal Operativa Policial todos los puntos que tienen una especial debilidad, son susceptibles de ser usados de forma controlada.

Vamos a describir una serie de puntos de presión especialmente sensibles, aconsejamos se emplee la máxima cautela y moderación cuando se aplique presión durante la práctica o entrenamiento, el daño producido puede ser muy alto. Si no estamos seguros la mejor forma es realizar la presión de forma paulatina. Debemos tener especial cuidado si sufrimos algún tipo de enfermedad o dolencia que pueda estar relacionada con las partes que estamos golpeando o presionando. La diferencia entre golpeo y presión

estriba únicamente en el daño que queramos producir y debemos adquirir cierta destreza en su aplicación.

La mayor parte de terminaciones nerviosas tienen aproximadamente un centímetro cuadrado que es la parte que se puede estimular con facilidad por presión.

Parte superior del cuerpo

Tenemos como zonas de confrontación preferenciales:

- ***Ojos*:** Muy sensibles, pueden ser atacados con la punta de los dedos y todo tipo de objetos punzantes (recomendable para personas de poca fuerza muscular). También es posible presionarlos contra el borde del hueso orbitario (muy doloroso) o provocar distracciones arrojándoles tierra, llaveros e incluso sólo con el amague para tener un segundo en el que atacar o huir.
- **Oídos:** Se puede tirar de los pabellones de las orejas, pero fundamentalmente son sensibles en la lucha al impacto con la palma de la mano abierta (se hace una especie de "sopapa" para provocar un aumento de presión que lesione el tímpano).
- **Nariz:** Su fractura provoca dolor y lagrimeo, pero como ya se mencionó, puede ser grave su ataque con la palma de la mano si se insertar los huesos de la nariz en el etmoides. El puente de la nariz tiene ubicado un punto nervioso que puede producir inconsciencia si se golpea duramente, la nariz en sí misma es un punto extremadamente sensible tanto a la presión como al golpeo, nos sirve para controlar al agresor por su fácil localización.
- **Boca:** Su rotura (desprendimientos dentarios inclusive) es muy invalidante, pero no debería ser atacada por la mano desnuda, sino con objetos del medio, o con el codo. ***Mitad del labio superior:*** Justo debajo de la nariz, podemos realizar presión con el canto de la mano, este punto junto con la nariz es muy efectivo desorientando al atacante.
- **Arterias carótidas:** En los surcos entre la laringe y los músculos esternocleidomastoideos (donde se siente la frecuencia cardíaca), ***Carótida:*** Presionando podemos cortar el flujo habitual de sangre al cerebro produciendo desvanecimiento, usando ambos dedos en forma de pinza, presionamos las dos arterias carótidas a la vez.
- **Manubrio del esternón:** Se aplica para ganar distancia o separarse del agresor, metiendo un dedo en el hueco sobre el esternón y empujando hacia atrás y debajo de éste (probarlo en el propio cuerpo, hasta conocer bien esta técnica).
- **Lóbulo de la oreja y base del cráneo:** Punzando con los dedos u otros elementos en el nacimiento del lóbulo (en el surco entre el cuello y el maxilar inferior), se puede lograr mucho dolor. Se recomienda probar en sí mismo hasta dominar la técnica). Estas partes de la anatomía son más vulnerables en posiciones laterales, si el atacante está en el suelo, podemos presionar en la parte de atrás de la oreja, sujetando su mentón. ***Parte de atrás del cuello:*** Si aplicamos un golpe con el canto de la mano, puede llevar a nuestro atacante al suelo, es una parte muy sensible a los golpes y poco protegida muscularmente.

FINALMENTE: La zona del gráfico destacada, hace referencia al sector donde el impacto de un golpe de puño puede provocar la fractura de los huesos de la mano.

Es decir, donde **NO** golpear; se trata de un sector ubicado más arriba del hueso etmoides y más abajo de la fontanela anterior, uno de los más duros del cuerpo y que los peleadores callejeros usan como "escudo" ante los puñetazos y para aplicar golpes a la cara en el cuerpo a cuerpo.

Región inferior del cuerpo

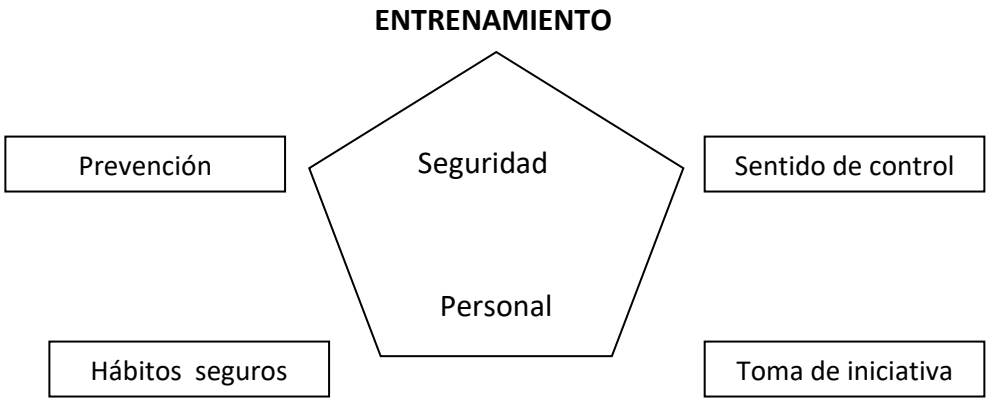
- **Plexo solar:** afecta la inervación abdominal que puede llevar al desvanecimiento y, aunque esto no ocurra, provoca incapacitación temporal.
  - ***Plexo solar:*** Es lo más efectivo en este punto, influye sobre los nervios que pasan cerca del estómago, el atacante se curva hacia delante, dejando vulnerables otras zonas del cuerpo, durante un instante pierde el control.
  - ***Esternón:*** No tiene músculo en su parte central con lo que la terminación nerviosa está muy próxima al exterior, podemos utilizar los codos, rodilla, etc., si el atacante está en el suelo es muy efectivo
- **Testículos:** Las consecuencias son similares a las del punto anterior, se aplica con empujes de pie en la distancia larga, de rodillas en la corta, y apretando con la mano en el cuerpo a cuerpo. Esta zona es un claro objetivo, tanto si el agresor es un hombre, como una mujer, en el caso de un atacante femenino la mejor opción ha de ser por presión en la ingle.
- **Nervio del tensor:** Zona a unos cinco centímetros por afuera y arriba de la rodilla, se la requiere para apliques con empujes con el fin de paralizar los miembros inferiores. Para tener una idea acabada del sector, buscar el mismo haciendo presión con la punta de los dedos.

- **Tibia:** Para provocar dolor agudo, también se empuja con patada hacia adelante a la cara interna de este hueso, donde a la exploración se puede verificar la ausencia de musculatura. También puede golpearse hacia atrás con el talón para defenderse de agarres por la espalda.
- **Dedos de las manos:** Se deben tener en cuenta para romper todo tipo de agarres (hasta de cabello): tomamos cualquiera con una mano y simplemente realizamos una palanca en el dedo.
- **Tríceps:** En su parte central, además de un gran dolor al aplicar presión pueden paralizarse parte del brazo.
- **Parte alta del brazo:** En la intersección del bíceps con el hombro, existen una terminación nerviosa que junto con la intersección de la clavícula nos aporta dos posibles objetivos, se puede aplicar presión en el que se encuentra en el final del bíceps con el hombro, y solo presión en la parte delantera de la clavícula.

- **Codo:** Tiene terminaciones nerviosas en la parte interna del cubito y el radio, además de la intersección del bíceps con el codo, en ambas partes podemos aplicar presión.
- **Pantorrilla y talón:** En la parte central de los dos gemelos podemos aplicar presión sobre la terminación nerviosa que los recorre, la intersección del talón con los gemelos es un punto igualmente sensible a la presión.
- **Espinilla:** Toda la parte delantera de la tibia tiene próximo el nervio safeno que se puede presionar, reduciendo la estabilidad del atacante.

PENTAGONO DE SEGURIDAD PERSONAL.

El pentágono de la seguridad personal lo utilizaremos como contexto donde se desarrollará la capacitación. Los ejes son:



Entrenamiento.

Practicar las técnicas de Defensa Policial, Tiro policial y Entrenamiento Físico se debe realizar frecuentemente para no olvidarlas y encontrarnos en condiciones óptima para la función Específica de Seguridad que realiza el Personal Policial

Sentido de control.

Conocer la dinámica de las confrontaciones: lectura de escenarios peligrosos, manejo asertivo de las emociones y lenguaje corporal. Para conocer, evitar o responder a situaciones violentas. Autocontrol.

Toma de Iniciativa.

Saber cuándo y cómo reaccionar conocer los límites que me proporciona la legítima defensa.

Hábitos seguros.

Incorporar o modificar de ser necesario conductas que nos permitan sentirnos más seguros.

Prevención

Movernos siempre en alerta preventiva. La prevención va a estar dada de la forma en que se implementen los puntos anteriores.

Una acción compacta, decidida y sistemática repercute en: un buen planeamiento de la intervención, la reducción de la probabilidad de agresión o de huida del delincuente y la creación de una imagen de alta profesionalidad ante el ciudadano espectador.

Siendo estas situaciones descriptas en colores las cuales el personal policial siempre tiene que tener en cuenta

10 ERRORES FATALES QUE HAN MATADO A POLICÍAS EXPERTOS

1. **La actitud.** Si no nos concentramos en nuestro trabajo mientras estamos de patrulla o nos llevamos los problemas de casa, empezaremos a cometer errores y esto puede costarnos caro.
2. **El síndrome de Superman.** Nadie duda que somos policías, pero ante cualquier situación en donde el tiempo lo permita, ESPEREMOS apoyo. Hay pocas ocasiones en las que deberíamos intentar llevar a cabo una intervención solos y sin ayuda.
3. **No descansar suficiente.** Para hacer nuestro trabajo debemos estar alerta. Estar adormilados no sólo es ir en contra del buen hacer, sino que nos deja a merced de cualquiera que quiera sorprendernos y facilita que cometamos errores.
4. **Tomar una mala posición.** Nunca permitamos a nadie con quien vayamos a intervenir o a quien estemos a punto de dar el alto que se sitúe en mejor posición que la nuestra o la de nuestro vehículo. Nada es rutina.
5. **Signos de peligro.** Como policías, llegaremos a tener un "olfato policial" para darnos cuenta de determinados "signos de peligro": movimientos, ocupantes de un coche sospechoso, abultamientos en la ropa, etc., que deberían alertarnos para poner cuidado en cada paso y aproximarnos con precaución. Fijémonos en qué va mal o no está en su sitio.
6. **No fijarse en las manos del sospechoso.** ¿Está él o ella sosteniendo o escondiendo un arma?; ¿Está preparándose para golpearnos?; ¿De dónde nos va a venir una amenaza directa y mortal si no es de las manos?
7. **Relajarse demasiado pronto.** Las constantes falsas alarmas hacen que bajemos la guardia. No debemos tomar ninguna llamada como otra falsa alarma. Puede estar nuestra vida en juego. Igualmente no debemos relajarnos en intervenciones en las que estemos hablando normalmente con las personas a las que hemos parado, estamos identificando, etc. La intervención se acaba sólo

cuando cada uno sigue por su camino o cuando estas personas están en el calabozo, previo esposamiento y cacheo.

8. **No esposar correctamente o no esposar.** Una vez hayamos detenido a alguien debemos esposarlo adecuadamente (y por detrás.) Asegurémonos de que las manos que pueden herirnos están bien inmovilizadas.

9. **Cachear superficialmente o no cachear.** Hay muchos lugares en los que pueden ocultarse armas, y que si no descubres pueden suponer más tarde un peligro para ti o para cualquier otro compañero.

10. **Armas sucias o inoperantes.** ¿Está nuestra arma limpia?; ¿Funcionaría si la necesitáramos?; ¿Y qué tal la munición?; ¿Podríamos ahora mismo defendernos con ellas de un ataque contra nuestras vidas o las de otros?

La Preparación Mental del Policía en las Intervenciones Policiales

Introducción

Algunos estudios empíricos han puesto de manifiesto que la emoción más experimentada por los policías es el estrés (Pacheco, 2004). De hecho, el trabajo del policía está fuertemente vinculado al estrés por dos razones fundamentales:

a) La mayoría de las veces, el policía desarrolla su profesión y su labor en un entorno conflictivo y arriesgado, sobre todo, cuando debe actuar o intervenir en situaciones de seguridad y atención ciudadana. En otras ocasiones, las intervenciones policiales aparentemente resultan ser inofensivas pero pueden complicarse hasta convertirse en situaciones críticas y peligrosas.

b) Por otro lado, las herramientas de trabajo del policía el arma, la defensa y/o bastón policial, generan o añaden un riesgo que puede considerarse como factor de estrés.

Por estas razones, es necesario que el personal policial reúna una serie de requisitos o condiciones que le ayuden a enfrentar con éxito cualquier tipo de situación estresante, crítica o peligrosa que surja o pueda surgir en sus intervenciones policiales.

Estos requisitos hacen referencia a:

- **Mantener una perfecta condición física.**
- **Disponer de una preparación y formación en tácticas policiales, así como, de una práctica y un entrenamiento adecuados de las mismas.**
- **Poseer una formación técnica de tiro policial y conocimientos sobre el propio arma, además, de que ésta sea lo suficientemente eficaz.**
- **Por último, y no por ello menor importante, conseguir una perfecta condición psicológica y un adecuado control mental sobre situaciones estresantes.**

Factores de Riesgo y Factores de Protección del policía.

Los principales factores de riesgo a los que el personal policial debe hacer frente en una situación crítica, que pueda ocurrir en una determinada intervención policial, son las consecuencias y los efectos que produce, a nivel fisiológico, cognitivo y conductual, la activación corporal producida por el estrés.

CONSECUENCIAS	EFECTOS
Consecuencias conductuales: Estilos de afrontamiento inadecuados	• Ataque o lucha mediante el uso incontrolado de la fuerza física y una posterior disminución del rendimiento por el agotamiento y desgaste corporal. • Huída mediante la evitación o negación de la amenaza. • Paralización por el miedo, indefensión, desesperanza, fatalismo, mediante sentimientos que revelan el verse superado por la amenaza.
Consecuencias cognitivas	• Distracción del pensamiento; • Pérdida de la capacidad analítica del pensamiento o "pensamiento bloqueado". • Pérdida de memoria; • Pensamientos de distracción intrusiva.
Consecuencias físicas	• Distorsiones sensoriales, visuales y auditivas: Alteraciones temporales y alteraciones en la sensibilidad corporal; "Exclusión auditoria" o disminución auditiva; "Efecto túnel" o focalización de la atención, producida por cambios en la agudeza visual y pérdida de la visión periférica. • Amnea o incapacidad para hablar en los primeros instantes de las situaciones de estrés; • Expresiones faciales de miedo; • Pérdida de las habilidades motoras.

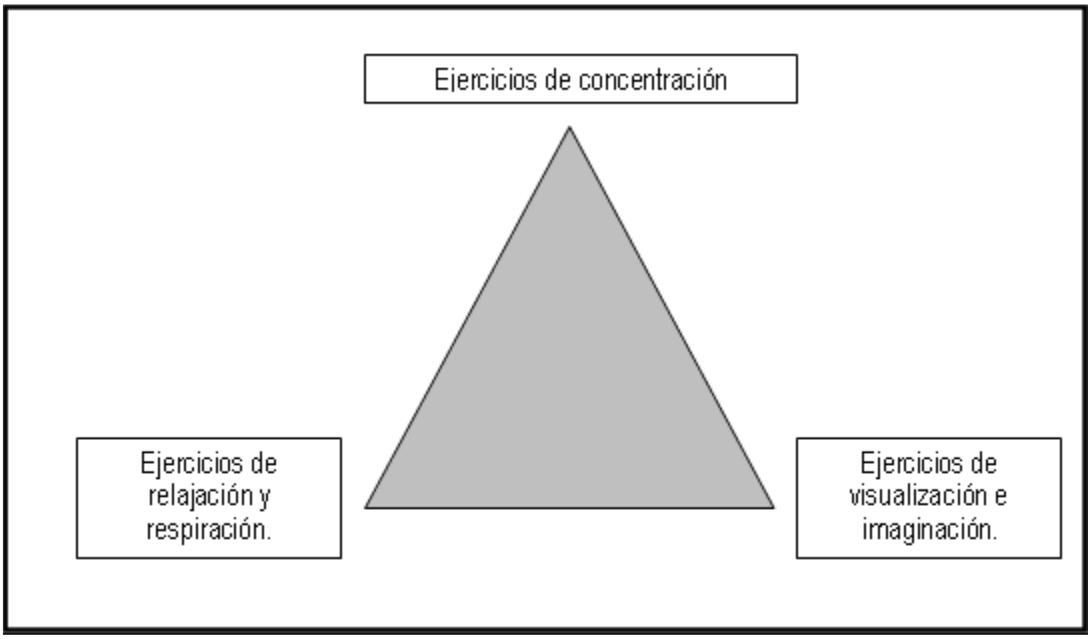
Tabla 1. Las consecuencias y los efectos negativos de las Estresantes situaciones de crisis. (Basado en Herrero, 2002; Pecci, 2005)

A pesar de ello, el policía cuenta con un potente factor de protección para poder minimizar dichas consecuencias y efectos: la preparación mental o psicológica ante situaciones de crisis. Esta preparación mental consiste principalmente en que el policía:

1. Tenga conocimientos sobre las consecuencias y los efectos que produce el estrés en su propio cuerpo.
2. Reconozca y sea consciente de las propias reacciones en una situación de estrés.
3. Entrene algunas técnicas psicológicas básicas y efectivas que le ayuden a mejorar el control mental en este tipo de situaciones.

Por tanto, se podría establecer una "pirámide en entrenamiento psicológico del policía" en la que el efectivo debe aprender a entrenar las técnicas psicológicas de relajación y respiración, de visualización e imaginación, y de concentración. De forma que, realizando previamente ejercicios de relajación y respiración, el policía puede mejorar el control de la propia activación fisiológica producida en una situación de estrés. Además de que con los ejercicios de visualización, que consisten en imaginar con el pensamiento las posibles situaciones a las que se puede tener que enfrentar, para analizar y buscar las mejores soluciones o alternativas para resolverlas, el personal policial consigue mejorar la velocidad de reacción e improvisación de respuestas adecuadas y puede adaptarse con mayor facilidad a situaciones de gran presión psicológica.

Tabla 2. "Pirámide de entrenamiento psicológico para el policía"



Como complemento al entrenamiento de los ejercicios nombrados, cabe destacar la importancia de conjugarlos con la realización de simulaciones o "role-playing" de situaciones de crisis en las que se genere un elevado nivel de estrés. De esta forma, se consigue adquirir, de una forma más controlada, determinadas experiencias reales de afrontamiento al estrés.

Sin embargo, estas simulaciones deben realizarse de forma gradual, de menor a mayor dificultad, para evitar en el policía un desbordamiento emocional o un posible "trauma" por la adquisición de algún miedo.

Conclusiones

El personal policial debe estar preparado psicológicamente para enfrentarse a cualquier situación de estrés que se produzca en sus intervenciones policiales. De hecho, el policía que cuente con una adecuada preparación mental estará en una posición más óptima y ventajosa para afrontar el estrés de la intervención policial que otro efectivo cuya preparación mental sea inferior o menos adecuada. Por ello, todo policía debería ser consciente de esta necesidad y debería fomentar su entrenamiento mental para mejorar su desempeño profesional.

Por qué algunos oficiales demuestran calma y control frente a desafíos increíbles, mientras otros se ven abrumados por el miedo, la rabia, las emociones o el pánico, en las mismas circunstancias?

¡¡¡Preparación Psicológica!!!

Podemos realmente programar la mente y el cuerpo para sobrellevar con éxito una confrontación violenta

Su mente es el arma más peligrosa que puede llevar con usted en cualquier situación.

- Con una preparación adecuada, su mente puede volverse una amenaza paralizante para su adversario.
- Sin una preparación adecuada, su mente puede resultar devastadora para usted y para los oficiales amigos.

Sin una preparación mental **ADECUADA**, la mayor fuerza que actuará a su favor será únicamente la **SUERTE**.

- Dichos oficiales por lo general son fuertes en emociones incontrolables y débiles en tácticas disciplinadas.
- El estrés puede obnubilar el pensamiento.
- Dichos oficiales suelen tener un miedo latente a lo que podría pasar, o una inseguridad inmovilizante sobre su capacidad o una presunción negativa de que sucederá algo que él/ella no podrá controlar la mayor parte de las amenazas pueden ser derrotadas exitosamente o superadas. Nunca se puede eliminar la suerte.

Sin una preparación mental **ADECUADA**, las mayores fuerzas que actuarán a su favor serán las cosas sobre las que usted ya tiene el control.

- La suerte sólo es un pequeño factor para su supervivencia.
- La preparación mental vence al estrés y dirige las tácticas.
- Usted debe condicionar su mente con regularidad, realizando entrenamientos/ejercicios mentales.

La asociación mente/cuerpo.

- La mente y el cuerpo tienen entre sí una influencia inevitable.
- Es una relación unificada.
- Hay un "lazo de retroalimentación" entre mente y cuerpo.
- Sus procesos mentales pueden generar reacciones físicas directas.

Respuesta en estrés (respuesta de huir o pelear).

El estrés puede sobrecargar y superar su capacidad de adaptación.

Durante un episodio de alta intensidad, el circuito mente-cuerpo está rebosante de acción.

Su cerebro transmite mensajes urgentes de estímulo a la red nerviosa.

La adrenalina, cortisol, aldosterona y otras hormonas afluyen a su corriente sanguínea.

El sistema circulatorio canaliza la sangre lejos de la piel y del sistema digestivo y la lleva hacia los grupos grandes de músculos asociados más íntimamente con la velocidad y la fuerza.

Su corazón y sus pulmones trabajan más rápido y más fuerte para llevar nuevos nutrientes a esos tejidos y eliminar los desechos.

El bazo descarga más glóbulos rojos en su corriente sanguínea.

El hígado libera el glucógeno almacenado.

La presión arterial se incrementa debido a que los vasos sanguíneos se contraen más.

Los músculos se tensan, especialmente en la parte inferior de la espalda, el cuello y los hombros.

Las glándulas sudoríparas se activan para intentar enfriar el cuerpo.

Las emociones incómodas generadas por estos sucesos fisiológicos causan ansiedad mental, la cual a su vez genera más acontecimientos fisiológicos.

Las respuestas al estrés son **CRÍTICAS** para la supervivencia de un organismo.

Los movimientos motores finos (por ejemplo, disparar su arma y recargar) se hacen difíciles.

La coordinación ojo/mano es afectada negativamente.

Podría experimentar náusea a causa de un proceso de digestión interrumpido.

La tensión de los músculos afecta su voz.

Los ojos pueden ponerse excesivamente llorosos y nublar su visión.

La respiración, afectada negativamente, puede alterar su resistencia

El impacto negativo en la flexibilidad podría afectar su fluidez y agilidad.

La parte de su cerebro encargada del pensamiento abstracto ve disminuida su prioridad.

La concentración, el juicio, el pensamiento analítico y la capacidad creativa se degradan severamente.

La ansiedad afecta profundamente al funcionamiento.

Respuesta de "susto".

- Se refiere al instinto animal de saltar o realizar movimientos involuntarios como un reflejo a un susto repentino.
- Mientras más grande sea la sorpresa, más grande será la respuesta de susto, y por lo tanto el tiempo de retraso en responder será mayor
- Incluso el estímulo anticipado puede causar la respuesta de susto.

Distracción de la mente.

- Los pensamientos no deseados pueden trabar su mente y desviar su atención.
- A menudo, estas intrusiones son preguntas dudosas y conclusiones negativas (incluso, a veces, son toda una fantasía).
- Muchas veces los oficiales están conscientes de estas intrusiones del pensamiento y experimentan molestias durante el incidente.

Dificultades físicas.

- Es posible que usted vomite, orine o defeque involuntariamente, se desmaye o experimente sequedad en la boca, palmas sudorosas, dolor de los músculos o el pecho palpitante. También le pueden temblar las rodillas

Distorsión de los sentidos.

Son sumamente altas las probabilidades de que, durante una crisis de mucho estrés, usted perciba la acción de una forma poco realista. Le ocurrirá una variedad de distorsiones de la percepción:

- Visión de túnel, como el zoom de una cámara de televisión.
- Distorsión de los tamaños.
- Algunos pueden experimentar una agudeza excepcional.
- Algunos ven fotos mentales muy rápidas.
- Se sienten alucinaciones, como que el atacante le disparó, cuando en realidad no fue así.
- El bloqueo auditivo sucede en el 65% de los casos.
- Usted puede haber disparado de 3 a 5 veces más tiros de los que cree.
- Es posible que se intensifique o se disminuya la intensidad de los sonidos (por ejemplo, la otra pistola retumbó y la mía sólo hizo 'pum').
- Distorsión del tiempo... parece que los sucesos ocurren mucho más rápida o más lentamente que en la realidad (más lento, por lo general).

Lapso mental.

- Unas partes del evento pueden borrarse de la mente
- Usted podría realizar acciones sobre las cuales no tiene una conciencia inmediata
- Es probable que estas respuestas al estrés sean más fuertes la primera vez

- Pueden disminuir en exposiciones subsiguientes
- El estrés puede ser fatal si usted no está preparado para ello
- Usted podría quedarse paralizado, alucinando, o distraerse peligrosamente
- Estas respuestas al estrés son reacciones normales frente a situaciones anormales
- Usted no sería capaz de recordar exactamente los sucesos para hacer informes, en la corte, etc.
- Cuanto más estrés usted se encuentre experimentando en el momento que llega la crisis, es más probable que las emociones de respuesta al estrés lo abrumen a usted
- A menudo, sus actividades diarias como oficial de policía ya provocan respuestas de estrés en su cuerpo

Respuesta de relajación.

- La respiración asociada con el estrés es rápida y poco profunda
- Al respirar profunda y lentamente, usted puede realmente romper el ciclo del estrés
- Al aprender la forma de respirar para relajarse, usted puede:
- Utilizarla como antídoto para el estrés agudo y crónico mientras desempeña su trabajo
- Utilizarla como un paso esencial en el condicionamiento mental de supervivencia
- Uno de los métodos es conocido como respiración abdominal

- Por este método se desaloja el dióxido de carbono de sus pulmones y se los vuelve a llenar con oxígeno fresco
- Esto puede cambiar la respuesta de alarma, restablecer el autocontrol psicológico y devolver el cuerpo a un estado de equilibrio natural
- Es mejor realizar esta actividad en un sitio completamente tranquilo, privado y suavemente iluminado; sin embargo, la situación táctica no podría facilitar esto

Respiración relajante.

- La técnica comprende el siguiente ciclo:
- Respire lenta y profundamente por la nariz durante cuatro segundos (o hasta contar cuatro)
- Contenga la respiración por cuatro segundos
- Exhale lenta y completamente por su boca durante cuatro segundos
- Espere cuatro segundos antes de empezar de nuevo el ciclo
- Para aliviar el estrés es mejor realizar esta respiración de relajación durante 15 minutos
- La técnica de respiración para relajarse debe combinarse simultáneamente con imágenes relajantes
- Un método alternativo de respiración es el de exhalar el doble de lo que se inhala (por ejemplo, respire por 3 segundos y exhale durante 6 segundos)

- Una persona puede en realidad elevar la temperatura de sus manos y pies cuando combina este tipo de respiración con el proceso de autogénesis
- Una mente inquieta no puede estar dentro de un cuerpo relajado
- Esta técnica de respiración de relajación puede ayudar grandemente a reducir el estrés
- Esta técnica de respiración de relajación puede ser altamente eficaz cuando se responde a llamadas de alto riesgo. Aunque un oficial no pueda concentrarse en imágenes relajantes mientras va en camino a una llamada, él/ella puede reducir el efecto de la respuesta de alarma del cuerpo utilizando esta técnica de respiración
- Además, esta técnica de respiración también puede ayudar a un oficial DURANTE un encuentro letal. Las respiraciones lentas y profundas, que se pueden realizar con seguridad durante el encuentro, ayudan a alejar el pánico, reducen el impacto de la respuesta de alarma que está en progreso en el cuerpo y hacen que el oficial se concentre en las tareas de supervivencia que tiene a mano
- La técnica también puede ayudar a que el oficial se calme después de una llamada de alto riesgo, conduciéndolo a un estado físico y mental más normal y regular. Es una especie de enfriamiento mental.
- Recuerde: el estrés dificulta el rendimiento, la relajación mejora el rendimiento, y la respiración es el camino hacia la relajación.

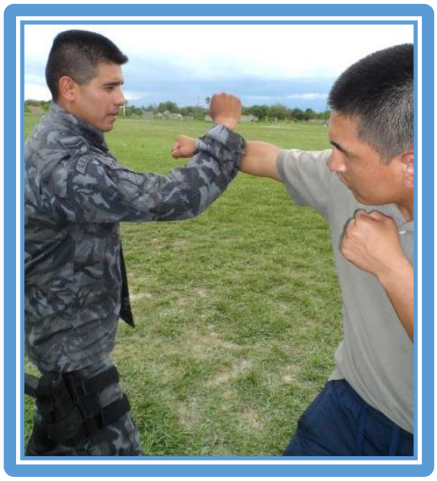
Técnicas de Bloqueos

El bloquear consiste en asimilar o detener el ataque del agresor, o impedir que el golpe lanzado por parte del agresor no llegue a su trayectoria final evitando de esta manera ser lesionado.

Tipos de bloqueos

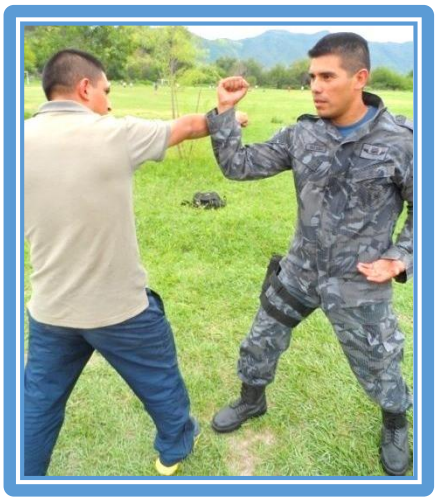
- **BLOQUEO ALTO:**

Cuando el atacante lanza un golpe por arriba hacia la cabeza, se eleva con fuerza el brazo doblado formando un triángulo para detener o desviar el golpe lanzado por el atacante.



- **BLOQUEO MEDIO INTERIOR:**

Cuando el oponente lanza un golpe de frente a la cara, se bloquea con el brazo doblado en forma de L, con la parte interior del antebrazo de afuera hacia adentro.



- **BLOQUEO MEDIO EXTERIOR:** Cuando el oponente lanza un golpe de frente a la cara, se bloquea con el brazo doblado en forma de L, con la parte exterior del antebrazo de adentro hacia afuera.

- **BLOQUEO BAJO**:
  Cuando el oponente lanza una patada baja o al estómago, se debe realizar un semicírculo con el antebrazo extendiéndolo hacia debajo de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro.

Técnicas de Caídas

En una intervención policial nadie está exento de ir al suelo o en una situación de riesgo, en contra de su voluntad. Un tropiezo o un resbalón, un agarre sorpresa o un ataque por la espalda. Tenemos que tener en cuenta que en una confrontación hay que evitar ir al suelo por todos los medios porque ahí nuestra defensa está muy comprometida.

Tipos de caídas

- **CAIDA HACIA ADELANTE** (empuje desde atrás)

Las técnicas de caída tienen que tener en cuenta que comienza por la acción de un agresor nos empuja desde la espalda haciendo nos caer hacia adelante:

1. Posición inicial: pegamos mentón y las manos al cuerpo……

2. Apoyamos ambas manos en el suelo……

3. Acompañamos el movimiento asentándonos en el hombro y realizamos un rol hacia adelante……

4. Completamos el rol, hacia adelante…..

5. Nos incorporamos y recuperamos el armado del cuerpo, adoptando una posición ACTIVA.

⦿ **CAIDA HACIA ATRÁS** (empuje de frente)

Esta técnica inicia por la acción de un individuo hostil que nos empuja desde el frente:

1. **Posición inicial**, ubicando las manos a los costados. Para tener una firmeza al caer……..

2. Realizamos un rol hacia a tras…….

3. Llevamos nuestro peso, hacia uno de los hombros para poder completar el rol……

4. Volviendo a la posición inicial, nos incorporamos, armado de cuerpo y posición activa.

- **CAIDA HACIA EL COSTADO**: (empuje lateral)

Esta técnica inicia por la acción de un agresor nos empuja desde un lateral para lograr la caída.

1. Desde la posición de pie, somos empujados hacia algún costado……

2. Ubicamos el brazo del lado que vamos a caer, lo posicionamos para la caída y el pie del mismo lado guiando la caída y acercando el brazo contrario al pecho……..

3-4. Cayendo de lateral, debemos apoyar el brazo para amortiguar la caída quedando el mismo y el pie del lado que caemos, estirados. La pierna contraria flexionada lo que nos permite tomar impulso para poder levantarnos rápidamente.

Técnicas de Palanca

Las palancas son presiones realizadas sobre articulaciones, tanto en los miembros superiores como inferiores, denominadas técnicas de dominio, que culminan la reacción hostil del sujeto por medio del dolor e inmovilización. En la D.O.P. son las más utilizadas, y se deben practicar, previo conocimiento del propio cuerpo, en su anatomía para reconocer sus limitaciones.

Tipos de palancas

- **PALANCA DE BRAZO**: También denominada palanca de tres puntas, se realiza la toma de muñeca del individuo hostil, girando el brazo hacia su integridad, a posterior ingresamos nuestro el brazo izquierdo por el interior del triángulo imaginario que forma tal movimiento, produciendo la palanca, y realizamos con una leve presión hacia su persona. La misma puede ser aplicada en el suelo.

⦿ PALANCA EN EL SUELO Y SUS VARIANTES;

Se aplica una palanca sobre el brazo, ubicando la palma de la mano del individuo hostil hacia arriba, sujetando la muñeca ubicando el brazo en forma paralela al eje longitudinal, logrando inmovilización con la ayuda del pie derecho altura de la axila y el izquierdo sobre el pecho, para posterior realizarla palanca en el codo, levantando levemente la pelvis.

Una segunda variante es la que se observa a continuación, en la cual se desplaza el brazo del individuo hacia la axila derecha de nuestro cuerpo, lo que permite la sujeción e inmovilización del individuo.

La palanca de tres puntos puede utilizarse para poder trasladar a un demorado

Como así también se pueden aplicar otros tipos de palancas:

Palancas de Brazo (foto N° 1): La misma se ejecuta sobre el individuo ejerciendo palanca en la articulación del codo, con un movimiento antinatural, el cual genera dolor, facilitando la inmovilización.

Toma al Cuello (foto 2): Se ejecuta entre el brazo y el cuello para realizando una palanca de tres puntos, inmovilizando al individuo, para su posterior traslado.

Palanca de Brazo en el Suelo:

La palanca de brazo en el suelo por lo general se ejerce presión sobre los codos y/o muñecas. En combinación, con una presión sobre los hombros con movimiento antinatural, para realizar el R.I.T.

ANEXO

SALTA, 2 de junio de 2.011.

RESOLUCION N° 11267
SECRETARIA GENERAL DE POLICIA
Expte. N° 44-41076/11-0.

VISTO el proyecto de "Reglamento Policial para el Uso de la Fuerza Pública"; y

CONSIDERANDO:

Que el proyecto de referencia fue elaborado con la participación y aporte de conocimientos específicos de las distintas área de la Institución y tiene como objeto reglamentar el uso de la fuerza que ejerce la Policía de la Provincia, en cumplimiento de las funciones de Policía de Seguridad y Judicial conferidas pro la Ley Orgánica Policial N° 6192/83 y sus modificatorias.

Que se pretende brindar una herramienta de consulta que tienda a minimizar los errores de actuación por desconocimiento de las normas y del procedimiento a aplicar, busca establecer un criterio común, en un marco de actuación legítima y de absoluta legalidad, regidos por principios doctrinarios institucionales, que ponderan el respeto irrestricto de los derechos humanos.

Que la Dirección Asesoría Letrada dictamina que no existen impedimentos de orden legal para su aprobación.

Que de acuerdo a las competencias otorgadas por el Art. 32 Inc. a) de la Ley N° 6192/83, resulta procedente el dictado del presente acto administrativo.

Por ello,

gfdf.

Cde. Orden del Día nº 107/11.- 2da. Parte. 16 Jun. 11.- 2.-

EL JEFE DE POLICIA DE LA PROVINCIA
R E S U E L V E:

ARTICULO 1°.- Aprobar el **REGLAMENTO POLICIAL PARA EL USO DE LA FUERZA PUBLICA** que se adjunta como Anexo (*) formando parte de la presente.

ARTICULO 2°.- Elevar a la Secretaría de Seguridad, solicitando su correspondiente homologación.

ARTICULO 3°.- Regístrese y archívese.
Fdo. Crio. Gral. Lic. **NESTOR ALFREDO CARDOZO –** JEFE DE POLICIA

(*) ***Las dependencias policiales deberán obtener el citado Reglamento, a tales efectos, comisionarán personal a la Dirección General de Planeamiento (Dpto. Jefatura de Policía), munidos de dispositivos para su almacenamiento (CD, Pendrive, etc.).***

RESOLUCIÓN N° 11.267

REGLAMENTO POLICIAL PARA EL

USO DE LA FUERZA PÚBLICA

TÍTULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 1.- **Objetivo.** Las disposiciones del presente son de orden público, interés social, de observancia obligatoria general en la Provincia de Salta y tienen por objeto reglamentar el uso de la fuerza que ejerce la Policía Provincial, en cumplimiento de sus funciones de Policía de seguridad y judicial, conferidas por la Ley Orgánica Nº 6192/83 y sus modificatorias.

Artículo 2.- **Interpretaciones.** Para los efectos del presente reglamento, se entenderá por:

I. **Armas de fuego:** las autorizadas para el uso policial de conformidad a la Ley de Armas de Fuego y Explosivos y su Reglamento;
II. **Armas incapacitantes no letales:** las que son utilizadas para detener a un individuo;
III. **Armas letales**: las que ocasionan o pueden ocasionar lesiones graves o muerte;
IV. **Detención:** la restricción de la libertad ambulatoria de una persona por la Policía, en los casos que lo autorizan la Constitución Provincial y demás normativa vigente;
V. **Policía**: funcionario público, a quien se le atribuye ese carácter mediante nombramiento o acto administrativo equivalente, que sea miembro de la Policía de la Provincia;
VI. **Resistencia pasiva**: cuando una persona se niega a obedecer órdenes legítimas comunicadas de manera directa por la Policía, cuando el efectivo actuante se ha identificado previamente como tal;
VII. **Resistencia violenta de una persona**: cuando una persona realiza acciones u omisiones con el propósito de provocar lesiones a si mismo, a un tercero o al Policía o con el fin de dañar bienes propios o ajenos, a efecto de impedir que sea detenido;
VIII. **Resistencia violenta agravada**: cuando las acciones u omisiones de una persona representan una agresión real, actual o inminente y sin

derecho a la vida propia, de terceros o del Policía, a efecto de impedir que sea detenido;

IX. **Reducción**: la contención que el Policía ejerce sobre los movimientos de una persona con el fin de asegurarla; y

X. **Uso legítimo de la fuerza:** la aplicación de técnicas, tácticas y métodos de reducción sobre las personas de conformidad con las disposiciones de esta Ley.

Artículo 3.- Todo Policía tiene derecho a la protección de su vida e integridad física, al respeto a su dignidad como ser humano y autoridad, por parte de sus superiores y de la ciudadanía. Además, desempeña un papel fundamental en la protección del derecho a la vida, la libertad y la seguridad de las personas, por lo que es obligación de la Administración Pública proporcionarle la atención médica, psicológica y jurídica que, en su caso, requiera.

Artículo 4.- El Estado Provincial, debe garantizar en forma efectiva al personal policial en actividad, el derecho de ser asesorado y la defensa técnica, en todo proceso iniciado en su contra por hechos acaecidos en cumplimiento del servicio, como así de brindar la cobertura y asistencia médica general en aquellos casos que resultare afectado al momento de hacer uso de la fuerza pública.

TÍTULO SEGUNDO

CLASIFICACIÓN DE ARMAS

CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 5.- La Institución Policial asignará las armas solamente al Policía que hubiere aprobado la capacitación establecida para su uso y el examen psíquico correspondiente, y éste a su vez, sólo podrá usar las armas que le hayan sido asignadas.

A fin de disminuir la necesidad de utilizar armas de cualquier tipo, es obligación de la Administración Pública, a través de la Secretaría de Seguridad, de conformidad con sus funciones, dotar a la Policía del equipo necesario para su protección, acorde con la función que desempeña.

Queda prohibido portar armas no provistas o autorizadas por la Institución, durante el horario de servicio.

Artículo 6.- La Policía podrá tener a su cargo y proveer las siguientes armas:

I. Incapacitantes no letales:

a. Bastones, tolete, tonfas, baritas de goma o su equivalente, de acuerdo a las disposiciones aplicables;

b. Esposas o candados de mano; y

c. Sustancias y gases irritantes.

II. Letales:

a. Armas de fuego y municiones permitidas.

Artículo 7.- La Institución Policial conforme a las características que se establezcan, deberán contar con una base de datos que contenga el registro detallado de las huellas y las características que impriman a los proyectiles u ojivas, las estrías o rayado helicoidal de las armas de fuego bajo su resguardo; así como de las armas y equipo asignado a cada Policía.

TÍTULO TERCERO

USO DE LA FUERZA

CAPÍTULO PRIMERO

DE LOS PRINCIPIOS GENERALES

Artículo 8.- Cuando estén en riesgo los derechos de personas e instituciones, la paz pública y la seguridad ciudadana, la Policía podrá utilizar la fuerza, siempre que se rija y observe los siguientes principios:

I. **Legal**: que su acción se encuentre estrictamente apegada a la Constitución Nacional, a la Ley Orgánica de la Policía de Salta, a la presente Ley y a los demás ordenamientos aplicables;

II. **Racional**: que el uso de la fuerza esté justificado por las circunstancias específicas y acordes a la situación que se enfrenta:

a. Cuando es producto de una decisión que valora el objetivo que se persigue, las circunstancias del caso y las capacidades tanto del sujeto a controlar, como de la Policía;

b. Cuando sea estrictamente necesario en la medida en que lo requiera el desempeño de las tareas de la Policía;

c. Cuando se haga uso diferenciado de la fuerza;

d. Cuando se usen en la medida de lo posible los medios no violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza y de las armas;

e. Cuando se utilice la fuerza y las armas solamente después de que otros medios resulten ineficaces o no garanticen de ninguna manera el logro del resultado previsto.

III. **Congruente**: que exista relación y equilibrio entre el nivel de uso de fuerza utilizada y el detrimento que se cause a la persona;

IV. **Oportuno**: que se aplique el uso de la fuerza de manera inmediata para evitar o neutralizar un daño o peligro inminente o actual, que vulnere o lesione la integridad, derechos o bienes de las personas, las libertades, la seguridad ciudadana o la paz pública; y

V. **Proporcional**: que el uso de la fuerza sea adecuado y corresponda a la acción que se enfrenta o intenta repeler.

Ningún Policía podrá ser sancionado por negarse a ejecutar una orden notoriamente inconstitucional o ilegal, o que pudiera constituir un delito. Toda orden con estas características deberá ser reportada al superior jerárquico inmediato de quien la emita.

Artículo 9.- El Policía podrá hacer uso de la fuerza, en las siguientes circunstancias:

I. Cuando una persona, se resista a la detención en los casos autorizados por leyes.;

II. En cumplimiento de un deber legal u órdenes lícitas dictadas por autoridades competentes;

III. Prevenir y hacer cesar la comisión de delitos o contravenciones;

IV. Proteger o defender bienes jurídicos tutelados; o

V. Por legítima defensa.

Artículo 10.- Los distintos niveles en el uso de la fuerza son:

I. **Persuasión o disuasión verbal**: a través de la utilización de palabras o gesticulaciones, que sean catalogadas como órdenes, y que con razones permitan a la persona facilitar a la Policía cumplir con sus funciones;

II. **Reducción física de movimientos**: mediante acciones cuerpo a cuerpo a efecto de neutralizar a la persona que se ha resistido, atentado u obstaculizado que la Policía cumpla sus funciones.

III. **Utilización de armas incapacitantes no letales**: a fin de reducir la resistencia violenta de una persona; y

IV. **Utilización de armas de fuego o de fuerza letal**: a efecto de someter la resistencia violenta agravada de una persona, o en defensa propia o de terceros. No quedando autorizado el uso del arma letal con fines de advertencia, siempre que se utilicen municiones denominadas "de propósito general".

V. **Utilización de armas de fuego o de fuerza letal sin uso de municiones denominadas PG (Propósito General)**: a efecto de someter la resistencia violenta agravada de una persona, o en defensa

propia o de terceros, pero siempre que se cumplan los requisitos, recomendaciones y limitaciones vigentes para evitar un daño mayor.

Artículo 11.- El Policía en el ejercicio del uso de la fuerza deberá aplicar lo siguiente:

I. No debe usar la fuerza con fines de venganza o con propósito de intimidación; y

II. Si por el uso de la fuerza alguna persona sufre lesiones o muerte, inmediatamente se dará aviso a las autoridades competentes.

Artículo 12.- El Policía obra en legítima defensa cuando repele una agresión real, actual o inminente e ilegitima, siempre que exista necesidad en la defensa, racionalidad y proporcionalidad en los medios empleados.

El Policía sólo empleará armas de fuego en defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o de lesiones graves, o con el propósito de evitar la comisión de un delito particularmente grave que entrañe una seria amenaza para la vida o con el objeto de detener a una persona que represente ese peligro y oponga resistencia, y sólo en el caso que resulten insuficientes medidas menos extremas para lograr dichos objetivos.

La persuasión o disuasión verbal realizada por el Policía en cumplimiento de sus funciones, de conformidad con lo establecido en la Ley y demás disposiciones aplicables, no constituyen provocación dolosa.

CAPÍTULO SEGUNDO

DE LAS REGLAS PARA LA DETENCIÓN

Artículo 13.- Las privaciones de la libertad ambulatoria de las personas en flagrancia o en cumplimiento de órdenes giradas por la autoridad administrativa o judicial deben realizarse de conformidad con lo establecido en la Ley y demás disposiciones aplicables.

Artículo 14.- El Policía para realizar dichas privaciones de la libertad de una persona deberá observar las siguientes reglas:

I. Evaluar la situación para determinar inmediatamente el nivel de fuerza que utilizará;

II. Comunicar en el acto la restricción o privación de la libertad, en forma comprensible la causa de la misma.

III. Comunicar a la persona privada de la libertad ante qué autoridad competente será puesta a disposición y solicitar que la acompañen para su puesta a disposición; y

IV. Situar a la persona privada de la libertad a disposición de la autoridad competente.

I. Se prohíbe la aplicación de torturas, tratos inhumanos y degradantes.

Artículo 15.- La Policía cuando en la restricción o privación de la libertad de una persona necesariamente ejercite el uso de la fuerza, deberá atender lo siguiente:

I. Procurar en lo posible no ocasionar daños o que sean los mínimos necesarios según las circunstancias, en la persona susceptible de detención y velar por el respeto a la vida e integridad psicofísica;
II. Utilizar de forma racional, subsidiaria y proporcional, los distintos niveles del uso de la fuerza, conforme al siguiente orden:
   a. Persuasión o disuasión verbal;
   b. Reducción física de movimientos;
   c. Utilización de armas incapacitantes no letales; y
   d. Utilización de armas de fuego.
III. No exponer a la persona sometida a tratos denigrantes, constitutivos de tortura o de abuso de autoridad.

Artículo 16.- Cuando la Policía utilice la reducción física de movimientos para lograr la detención de una persona observará los siguientes criterios:

I. Se utilizarán cuando la persuasión o disuasión verbal no haya causado los efectos necesarios para el ejercicio de sus funciones;

II. Usará técnica que no ocasionen daños o que sean los mínimos necesarios según las circunstancias;

III. Inmediatamente a la reducción de la persona, la asegurará a fin de que no presente algún peligro para sí misma, para la Policía o para terceros.

Artículo 17.- La Policía utilizará armas incapacitantes no letales para impedir que la persona que se intenta reducir se produzca un daño mayor a sí misma, a ésta o a otras personas y poder trasladar a la persona reducida ante la autoridad correspondiente.

Artículo 18.- En caso de que la persona que se intenta neutralizar oponga resistencia utilizando un arma, el Policía seguirá el siguiente procedimiento, siempre que las circunstancias lo permitan:

I. Utilizar los distintos niveles de uso de la fuerza para:

   a. Tratar de disminuir la actitud agresiva de la persona;

   b. Conminar a la persona a apartarse de la posesión del arma.

II. Inmovilizar y someter a la persona;

III. Retirar inmediatamente el arma que se encontraba en posesión de la persona sometida, para evitar daños o lesiones a sí misma, a la Policía o a terceros;

IV. Remitir inmediatamente a la persona y el arma a la autoridad competente.

Artículo 19.- En caso de la utilización de armas letales, el Policía deberá velar por la vida e integridad física de la persona que se somete a la detención, considerando en todo momento las reglas de la legítima defensa, garantizando el menor daño posible a la persona que se intenta someter y considerando la seguridad de terceros y del propio Policía.

Artículo 20.- Cuando la Policía someta a una persona está obligado a asegurarla de inmediato.

En el aseguramiento y traslado respectivo ante la autoridad competente, la Policía podrá utilizar las esposas o dispositivo similar. En todo caso, deberá asegurarse a la persona con el menor daño posible a su integridad física y emocional.

Artículo 21.- En el uso de las esposas o dispositivo similar, la Policía deberá:

I. Emplearlas exclusivamente para neutralizar a una persona, en caso que no se haya logrado tal objetivo con la persuasión o disuasión verbal;

II. Utilizarlas, en su caso, para el aseguramiento de una persona;

III. Utilizar de forma correcta y exclusivamente las que le hayan sido provistas o autorizadas por la Institución;

IV. Incluir en todo parte informativo o documento que acredite la puesta a disposición ante autoridad competente, las circunstancias que hicieron necesario el aseguramiento de la persona por dicho nivel de fuerza;

V. Cerciorarse de que no ejerzan presión innecesaria sobre la persona;

VI. Abstenerse de usar fuerza física o cualquier otro medio de coerción innecesario sobre la persona asegurada;

VII. En caso de traslado de la persona, colocarlo en una de las plazas y con el cinturón de seguridad del vehículo durante éste; y

VIII. Utilizarlas durante el tiempo estrictamente necesario.

Artículo 22.- Una vez asegurada la persona para su traslado ante la autoridad competente, el Policía deberá:

I. Realizar el examen médico obligatorio.
II. Trasladar a la dependencia, Alcaidía o Centro de Contraventores en el menor tiempo posible.

III. Informar el motivo de la detención;
III. Comunicarle directamente, así como a familiares o conocidos que estén presentes, el lugar donde se trasladará; y

IV. Informar, en el momento de la detención, sobre el derecho de ser asistida técnicamente por cualquier abogado de su confianza.
V. Iniciar las actuaciones sumarias pertinentes, conforme las normas vigentes.

Artículo 23.- El uso de armas letales será siempre la última y extrema posibilidad, cuando no sea posible la utilización de otro nivel de fuerza, o en su caso, que hayan sido inoperantes los anteriores niveles de fuerza. En su caso, se podrán considerar previo a la utilización de otros niveles de fuerza, si la circunstancia lo amerita y se cumple debidamente con las condiciones que para su utilización señala la Ley y el presente Reglamento.

Para el uso de las armas letales, deberá observarse las previsiones del art. 12º segundo párrafo del presente reglamento.

CAPÍTULO TERCERO

DE LAS REGLAS PARA MANTENER LA SEGURIDAD CIUDADANA

Artículo 24.- En caso de incendios, inundaciones, sismos, huracanes u otras situaciones de riesgo inminente en el que existan situaciones graves que pongan en peligro la vida o la integridad física de las personas, la Policía preventiva y complementaria, en caso de que sea necesario usará la fuerza para evacuar a alguna persona, cumpliendo con las siguientes reglas:

I. Se identificará a la persona o personas y se les informará sobre la situación a fin de intentar convencerlas para que abandonen los lugares de riesgo; y

II. Se utilizarán de forma racional, subsidiaria y proporcional, los distintos niveles del uso de la fuerza, sin llegar a utilizar las armas letales y conforme a lo establecido en el presente reglamento.

Artículo 25.- El Policía no podrá usar armas letales en la dispersión de manifestaciones.

En caso de que una manifestación sea violenta, para el control y dispersión de ésta, la Policía deberá:

I. Conminar a los manifestantes a que desistan de su actitud violenta;

II. Advertir claramente que de no cesar la actitud violenta, se usará la fuerza;

III. En caso de que los manifestantes no atiendan al Policía, ésta hará uso de la fuerza conforme a lo establecido en el presente Reglamento;

IV. Ejercitar los distintos niveles de uso de la fuerza, solamente hasta el relativo a la utilización de armas incapacitantes no letales, conforme lo determinado la reglamentación pertinente.

Se considera que una manifestación es violenta cuando el grupo de personas de que se trata se encuentra armado o bien en la petición o protesta que se realiza ante la autoridad, se hace uso de amenazas para intimidar u obligar a resolver en el sentido que deseen, se provoca la comisión de un delito o se perturba la paz pública y la seguridad ciudadana.

Artículo 26.- La Institución Policial inmediatamente a que tengan conocimiento de la realización de una manifestación en lugares públicos, pondrá en ejecución el plan operativo definido y necesario para garantizar el ejercicio de este derecho, para proteger los de terceros y para reaccionar adecuadamente en caso de que la manifestación se torne violenta.

Artículo 27.- Los operativos ante los casos de una manifestación deberán atender las reglas y principios vigentes en tal sentido, y además deberán cumplir con lo siguiente:

I. Determinación del mando responsable del operativo;

II. La definición de la persona responsables de las comunicaciones y negociaciones con los manifestantes;

III. El análisis del historial y otros factores de riesgo para el desarrollo pacífico de la manifestación;

IV. La estrategia para repeler acciones violentas de los manifestantes en caso de que la manifestación se torne violenta;

V. Las tácticas para aislar a las personas que dentro de una manifestación se comporten de manera violenta; y

VI. Las demás operaciones policiales necesarias para restablecer la paz pública y la seguridad ciudadana. En este caso, se deberán evitar las tácticas provocadoras y en todo momento, se deberán adoptar estrategias de protección a las libertades y derechos humanos, mismas que deberán ser humanitarias, eficaces y rápidas.

Artículo 28.- Cuando la Policía brinde apoyo a las autoridades administrativas o judiciales para el cumplimiento de sus funciones en relación con desalojos, lanzamientos, embargos o ejecución de resoluciones, planificarán con anticipación y conforme a las reglas y principios vigentes, los operativos que se requieran, los cuales deberán cumplir con lo siguiente:

I. Determinación del mando responsable del operativo;

II. La estrategia necesaria para controlar una eventual resistencia;

III. Los procedimientos para que las acciones policiales causen el menor daño posible a las personas;

IV. Las acciones secundarias para el reforzamiento de la seguridad y las garantías; y

V. Las demás operaciones policiales necesarias para restablecer la paz pública y la seguridad ciudadana en caso de resistencia violenta. En este caso, se deberán evitar las tácticas provocadoras y en todo momento, se deberán adoptar estrategias de protección a las libertades y derechos humanos, mismas que deberán ser humanitarias, eficaces y rápidas.

CAPÍTULO CUARTO

LOS INFORMES SOBRE EL USO DE LA FUERZA

Artículo 29.- Siempre que la Policía utilice la fuerza en cumplimiento de sus funciones deberá realizar un informe pormenorizado, por triplicado, una copia será elevada al superior inmediato, otra se resguardará en el archivo de la dependencia y la última la preservará el informante como constancia.

Toda detención, debe ser informada al Juez de Detenidos y Garantías, detallándose las circunstancias de lugar, tiempo, modo y fundamento que motivó la privación de la libertad.

Los superiores jerárquicos serán responsables cuando tengan conocimiento que un policía bajo su mando este por emplear o haya utilizado ilícitamente la fuerza y/o los instrumentos o armas de fuego a su cargo, y no lo impidan o no lo denuncien ante las autoridades competentes.

Artículo 30.- El informe pormenorizado contendrá:

I. Nombre, destino y demás datos de identificación del Policía;

II. Formas y Niveles de fuerza utilizados;

III. Circunstancias, hechos y razones que motivaron la decisión de emplear dicho nivel de fuerza;

IV. En caso de haber utilizado armas letales:

a. Detallar las razones que se tuvieron para hacer uso del arma de fuego;

b. Identificar el número de disparos; y

c. Especificar las lesiones, las personas lesionadas, los daños materiales causados y el tipo de asistencia a las víctimas realizado.

CAPÍTULO QUINTO

CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN

Artículo 31.- La Policía deberá ser entrenada en forma psicofísica general, para el uso adecuado de la fuerza pública y la utilización de armas permitidas, con técnicas que en lo posible no causen daños o lesiones, o según las circunstancias sean los mismos necesarios, velando por la protección del derecho a la vida, integridad psicofísica y demás derechos de las personas contra quienes se utilicen.

Artículo 32.- En todo programa educativo o de formación policial, incluidos los cursos básicos, de actualización y de especialización, existirá un módulo destinado exclusivamente al adiestramiento físico policial y al uso legítimo de la fuerza de conformidad con lo establecido en el presente.

Artículo 33.-Los órganos responsables de la formación, actualización y especialización policial, impartirán talleres que comprendan ejercicios y análisis de casos reales en los que se apliquen los principios y reglas establecidos en el presente Reglamento.

Los cursos educativos, de formación, actualización y especialización deberán contener las técnicas necesarias para que el ejercicio de la función policial en el uso de la fuerza cause el menor daño posible a las personas.

Artículo 34.- La Institución redactará, conforme a las reglas que se determinen en el Reglamento, un manual teórico práctico de técnicas para el uso de la fuerza y la descripción de las conductas a realizar por parte del Policía.

El manual correspondiente determinará el contenido de las prácticas que el Policía deberá cumplir para estar capacitado en el uso de la fuerza, así como la periodicidad del entrenamiento para el uso de las armas permitidas.

Artículo 35.- El entrenamiento para el uso de las armas permitidas comprenderá técnicas de solución pacífica de conflictos, tales como la negociación y la mediación, así como de comportamiento de multitudes y otros medios lícitos que limiten al máximo el uso de la fuerza en sus niveles de utilización de armas incapacitantes no letales y utilización de armas de fuego.

CAPÍTULO SEXTO

COORDINACIÓN DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA

Artículo 36.- Cuando el uso de la fuerza requiera de acciones coordinadas entre varias Fuerzas de Seguridad radicadas en la provincia, previamente a los operativos de coordinación determinarán:

I. Las Fuerzas de Seguridad y Policiales participantes;

II. El superior que coordinará las acciones de cada uno de las fuerzas de seguridad pública que participaran;

III. Los superiores responsables de cada fuerza que participan;

IV. Las acciones que se intentan repeler o, en su caso, las órdenes que se van a cumplir;

V. Los antecedentes de los asuntos que se van a conocer; y

VI. El superior que coordinará la puesta a disposición de los detenidos ante la autoridad competente y realizarás las actuaciones sumarias correspondientes.

Podrán determinarse perímetros de acción en los que se generarán responsables por cada uno de ellos.

CAPÍTULO SÉPTIMO

DE LA INDEMNIZACIÓN POR EL USO IRREGULAR DE LA FUERZA

Artículo 37.- El Estado Provincial tendrá la obligación de celebrar un contrato de seguro, por responsabilidad profesional, de conformidad con las leyes de la materia, que cubra los daños y perjuicios ocasionado por la Policía como consecuencia del uso de la fuerza pública, a las personas o bienes de terceros.

TÍTULO CUARTO

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Artículo 38.- Con el presente quedan derogados cualquier norma, reglamento o disposiciones superiores que regulan el uso de la fuerza pública por parte del personal policial.

Artículo 39.- Para que el uso de la fuerza pública, genere responsabilidad administrativa, el personal interviniente debe haber incumplido algunas de las disposiciones establecidas en el presente reglamento.

Artículo 40.- Las disposiciones o directivas que tiendan a complementar la aplicación del presente, previa intervención de las áreas pertinentes, deberán ser aprobadas por Resolución de Jefatura de Policía para su entrada en vigencia.

********* / *********

Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley

Adoptado por la Asamblea General en su resolución 34/169, de 17 de diciembre de 1979

Artículo 1

Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley cumplirán en todo momento los deberes que les impone la ley, sirviendo a su comunidad y protegiendo a todas las personas contra actos ilegales, en consonancia con el alto grado de responsabilidad exigido por su profesión.

Artículo 2

En el desempeño de sus tareas, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley respetarán y protegerán la dignidad humana y mantendrán y defenderán los derechos humanos de todas las personas.

Artículo 3

Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley podrán usar la fuerza sólo cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiera el desempeño de sus tareas.

Artículo 4

Las cuestiones de carácter confidencial de que tengan conocimiento los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley se mantendrán en secreto, a menos que el cumplimiento del deber o las necesidades de la justicia exijan estrictamente lo contrario.

Artículo 5

Ningún funcionario encargado de hacer cumplir la ley podrá infligir, instigar o tolerar ningún acto de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni invocar la orden de un superior o circunstancias especiales, como estado de guerra o amenaza de guerra, amenaza a la seguridad nacional, inestabilidad política interna, o cualquier otra emergencia pública, como justificación de la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

Artículo 6

Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley asegurarán la plena protección de la

salud de las personas bajo su custodia y, en particular, tomarán medidas inmediatas para proporcionar atención médica cuando se precise.

Artículo 7

Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no cometerán ningún acto de corrupción. También se opondrán rigurosamente a todos los actos de esa índole y los combatirán.

Artículo 8

Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley respetarán la ley y el presente Código. También harán cuanto esté a su alcance por impedir toda violación de ellos y por oponerse rigurosamente a tal violación.